

**소상공인 · 취약계층에 대한 금전납부의무
부담완화 법령 정비방안 연구
(중간보고서)**

23. 09

(주) 아이앤아이리서치

〈목차〉

1. 연구의 목적 및 배경

1) 연구의 배경 및 개요

- 과태료 및 과징금은 관련된 기본법인 「질서위반행위규제법」과 「행정기본법」에 따라 분할납부 및 징수유예를 할 수 있는 근거 규정이 존재함
 - 과태료 및 과징금은 기본법에 분할납부 및 징수유예 근거 규정이 존재할 뿐만 아니라, 개별법령에도 분할납부 및 징수유예 근거 규정이 존재하는 사례가 있음
- 그러나 과태료, 과징금 및 부담금 외 기타 금전납부의무에 대해서는 일반적으로 적용될 수 있는 규정이 없을뿐더러, 개별 금전납부의무의 성격도 다양하여, 감면·면제 및 분납 등에 관한 공통된 기준이 없을 뿐만 아니라, 관련 내용이 없는 경우가 다수임
- 또한 부담금의 기본법령인 「부담금관리기본법」은 “부담금 부과요건”(동법 제4조), “부담금 부과원칙”(동법 제5조) 등을 두고 있으나, 상기한 법령에서와 같은 분할납부 및 징수유예의 근거 규정은 부재함
 - 다만 부담금 관련 개별법에 분할납부 및 징수유예를 두고 있는 경우는 있음(「개발이익환수법」 제20조, 「영산강섬진수계법 시행령」 제16조 등)
- 즉 (1) 과태료 및 과징금의 금전납부의무에 대해서는 개별법령과 별개로 기본법에 “분할납부 및 징수유예” 처분이 가능한 근거 규정이 존재하지만, (2) 금전납부의무로서 부담금 제도에는 개별 법령이 아닌 기본법상 “분할납부 및 징수유예” 근거 규정이 존재하지 않음
 - 따라서 과태료 및 과징금에 있어서는 개별법령에 “분할납부 및 징수유예” 근거 규정이 없다고 하더라도 “타법과의 관계규정”에 따라 기본법령에 근거하여 과태료 또는 과징금을 분할납부하도록 하거나 징수를 유예할 수 있음

< 기본법상 타법과의 관계규정 비교 >

질서위반행위규제법	행정기본법	부담금관리기본법
제5조(다른 법률과의 관계) 과태료의 부과·징수, 재판 및 집행 등의 절차에 관한 다른 법률의 규정 중 이 법의 규정에 저촉되는 것은 이 법으로 정하는 바에 따른다.	제5조(다른 법률과의 관계) ① 행정에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다. ② 행정에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정하는 경우에는 이 법의 목적과 원칙, 기준 및	* 직접적인 규정 없음 제4조(부담금의 부과요건 등) 부담금 부과에의 근거가 되는 법률에는 부담금의 부과 및 징수 주체, 설치목적, 부과요건, 산정기준, 산정방법, 부과요율 등 (이하 “부과요건등”이라 한다) 이 구체적이고 명확하게 규정

질서위반행위규제법	행정기본법	부담금관리기본법
	취지에 부합되도록 노력하여야 한다.	되어야 한다. 다만, 부과요건등의 세부적인 내용은 해당 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임한 바에 따라 대통령령·총리령·부령 또는 조례·규칙으로 정할 수 있다. 제5조(부담금 부과 원칙) ① <생략> ② 부과권자가 부담금을 부과하는 경우에는 부담금의 납부 의무자에게 미리 다음 각 호의 사항을 알려야 한다. 1. <생략> 2. 부담금 부과 법적 근거, 납부금액, 산출근거, <u>납부방법</u> 및 미납 시의 조치사항 3~8. <생략> ③~⑤ <생략>

- 그러나 「부담금관리기본법」은 개별법령과 기본법과의 관계가 (1) 우선 적용되는지 또는 (2) 보충 적용되는지 여부에 대한 규정은 없으며, 다만 개별법령에서 산정기준, 산정방법, 부과요율 등을 구체적으로 정할 것만을 요건으로 하고 있고, “납부방법” 등을 미리 알리도록 정하고 있음(동법 제5조제2항제2호)
- 결국 금전납부의무로서 부담금에 있어서는 과태료 및 과징금과 다르게 부담금 부과에 관한 개별법령에 “분할납부 또는 징수유예”와 관련한 근거 규정이 없는 경우 금전납부의무의 분할납부 또는 징수유예 등 납부의무 완화를 할 수 있는 법령상 방법이 존재하지 않음
- 부담금과 과태료 및 과징금은 그 법적 성격과 취지가 다르고, 법령상 취급도 상이하지만 모두 법적 책임으로 인하여 부과되는 행정상 금전납부의무라는 점에서는 공통점도 있음에도 불구하고, 부담금에 대해서만 일반적인 분할납부 및 징수유예 근거 규정이 없는 것에 대한 법령정비 방안을 마련할 필요가 있음
- 적절한 법령개정안을 마련하기 위해서는 (1) 「부담금관리기본법」상 일반규정으로서 분할납부 및 징수유예 근거규정을 신설하는 것을 고려할 수 있는데, 상기한 바와 같이 다른 금전납부의무 기본법과 달리 타법과의 관계 규정이 존재하지 않으므로 이에 대한 고려도 필요함

- 더불어 (2) 개별법령상 분할납부 및 징수유예 근거 규정의 신설 또는 정비를 추진하는 방안도 고려할 수 있으나, 이를 위해서는 통일적인 법령정비가 가능하도록 부담금 유형 등을 고려한 신설규정(안)을 제시할 필요가 있음

2) 제안내용의 특징 및 장점

- 이하에서 제시할 연구방법 및 연구내용은 다음과 같은 면에서 특·장점을 가지고 있음

☐ 관련 법령의 전수 조사

- 언급한 바와 같이 제도상 차이점이 존재하지만 금전납부의무의 부과라는 측면에서 과태료, 과징금 제도를 부담금과 비교할 필요가 있으므로, (1) 기본법과 개별법령의 관계, (2) 부과근거 및 기준, (3) 부과대상자, (4) 분할납부 및 징수유예의 근거, 방법 등을 비교법적으로 분석함
- 특히 「부담금관리기본법」 및 동법 별표1의 개별법령상 부담금 부과 규정을 전수 조사함과 동시에 과징금 및 과태료 부과에 있어서 분할납부 및 징수유예가 인정되는 경우를 비교법적으로 검토함
- 부담금 부과 개별법령상 분할납부 및 징수유예를 정하고 있는 입법례, 「질서위반행위규제법」 및 「행정기본법」의 입법례와 분할납부 및 징수유예 사례를 실질적으로 비교함으로써 법령 간 정합성을 갖춘 법령정비방안을 제시함

☐ 선행연구 정리

- 부담금, 과태료 및 과징금의 부과·징수의 효율화를 위한 제도정비방안을 주제로 한 선행연구를 정리함으로써 기존 논의를 포괄할 수 있는 법령정비안 도출
- 부담금 제도개선안, 과태료 및 과징금 제도개선안을 비교검토하고 금전납부의무 전체를 포괄하는 합리적인 제도개선안 도출

☐ 해외법령 비교법적 검토

- 독일, 미국, 일본 등 주요 해외국의 부담금, 과태료 및 과징금 징수제도를 비교법적으로 분석하고, 금전납부의무에 있어서 소상공인 및 취약계층에 대한 금전납부의무 완화제도의 시사점을 발굴함
- 해외 주요국 관련 법령의 상세를 분석하고, 「부담금관리기본법」의 실질적 제도개선

(안)의 입법자료로 활용할 수 있음

2. 연구의 목적 및 필요성

- 물가인상 및 경기침체 등으로 경제적 어려움을 겪고 있는 소상공인·취약계층을 지원하기 위해 부담금, 점용료, 사용료 등 각종 금전납부의무 부담을 완화하기 위한 법령정비 필요
- 과태료 및 과징금 납부와 관련하여, 기본법인 「질서위반행위규제법」 및 「행정기본법」에서는 납부자의 경제상황을 고려하여 징수유예를 할 수 있는 근거 규정을 두고 있는 점 등을 감안하여,
- 부담금 등 그 밖의 금전납부의무에 대해서도 기본법 또는 개별법령 개정을 통해, **법령소관부처에서 정비과제에 대해 공감하고, 소상공인·취약계층의 경제여건을 고려하여 징수유예 또는 감면 등 대상법령을 정비할 수 있도록 관련 입법례를 포함한 구체적 정비기준을 제시할 필요**

3. 기타 금전납부의무 개별 규정 현황

□ 개관

- 정비 요청이 큰 것은 과징금, 과태료, 부담금 외 기타 금전납부이므로 그 현황을 분석할 필요가 있음
- 본 연구에서는 현행 법률 전체를 대상으로 수수료, 이용료, 사용료, 점용료, 대부료, 입장료, 수수료, 비용납부 등으로 표현되는 기타 금전납부의무를 전수조사함
 - 위 용어 외에도 수범자 등이 납부의무를 부담하는 것을 대상으로 하였으며, 해당 금전납부의무에 있어 징수기준, 방법, (1) 납부 유예, (2) 분납, (3) 면제 및 감면의 근거가 있는지를 살펴보았음
 - 더불어 (1) 납부유예, (2) 분납, (3) 경감 근거 규정이 존재하는 경우 그 방식과 대상을 분석하여 그 유형을 구분하고 유형별 특징을 파악하고자 하였음
 - 이와 같은 분석을 바탕으로 소상공인, 취약계층의 경제적 여건을 고려하여 감면 등의 근거가 필요한 입법례를 발굴하고자 하였음
 - 이하는 전수 분석결과의 일부를 정리한 것임

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
1	2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 지원 등에 관한 특별법	제17조(수수료 등) 물품, 용역 제공에 대한 대가	수수료/사용료	×	×	×
2	공공주택 특별법	제40조의3(「공유재산법」 등에 대한 특례) 감면대상 (감면사유) 원할한 공급을 위해 필요하다고 인정하는 경우	사용료/대부료	×	×	○
3	공유수면 관리 및 매립에 관한 법률	제13조(공유수면 점용료·사용료의 징수) (감면사유) 국가, 지자체의 사용, 공익적 목적을 위한 경우, 특례법에 따라 사용 하는 경우 등	점용료/사용료	×	×	○
4	공유재산 및 물품 관리법	제22조(사용료), 제24조(사용료의 감면) (분할납부) 한번에 납입하는 것이 곤란한 경우, 분납시 보증금예치 또는 보증보험가입 (감면사유) 공익적 목적, 기부 및 기부채납, 재난 발생(의회동의) 제43조의7(지식재산의 사용료 등)	사용료	×	○	○

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
		제43조의8(지식재산 사용료 또는 대부료의 감면) (감면사유) 특별법적용시, 공익적 목적				
5	공항시설법	제32조(사용료의 징수 등)	사용료	×	×	×
6	공항시설법	제50조(항행안전시설 사용료)	사용료	×	×	×
7	국유재산법	제32조(사용료), 제34조(사용료의 감면) (분납가능) 분납방식을 대통령령으로 정함, 이행 보증 필요 (감면사유) 기부 및 기부채납, 비영리인 공익적 목적, 천재지변으로 사용못하는 경우 (기타 감면사유) 행정재산의 형태·규모·내용연 수 등을 고려하여 활용성이 낮거나 보수가 필요 한 재산 등	사용료	×	○	○
8	국유재산법	제65조의9(지식재산의 사용료 등) 제65조의10(지식재산 사용료 또는 대부료의 감 면) (감면사유) 특별법 적용시, 공익적 목적	사용료	×	×	○
9	국제과학비즈니스벨 트 조성 및 지원에 관한 특별법	제31조(국유·공유 재산의 사용·수익·대부 및 매각 등의 특례) (분납 및 연기) 일시 납입이 곤란한 경우	사용료/대부료	○	○	×
10	기상법	제37조(항공 기상정보 사용료의 징수 등) (감면사유) 천재지변 등 부득이한 사유	사용료	×	×	○
11	녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률	제24조(사용료의 징수) 규칙 제8조(사용료의 징수)	사용료	×	×	×
12	농어촌정비법	제23조(농업생산기반시설의 사용허가) (감면사유) 공공목적 사용, 재난대응, 국가안보, 국가안전 등	사용료	×	×	○
13	댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률	제45조(환경부장관 등의 권한) (분할납부) 토석·모래·자갈 등 하천 산출물의 채취기간이 6개월 이상이거나 그 밖의 특별한 사유가 있는 경우	점용료/사용료	×	○	×
14	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제40조(입장료 등의 징수) (금액 및 징수방법) 조례로 위임	입장료/사용료	×	×	×
15	도시교통정비 촉진법	제51조(교통영향평가에 관한 기초자료 연구(금액 및 징수방법) 조례로 위임 규칙 제13조(연구·조사 자료의 사용료) (감면사유) 국가 또는 지방자치단체가 사용하는 경 우: 100퍼센트 / 공공기관 : 50퍼센트	사용료	×	×	○

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
16	상업등기법	제21조(등기전산정보자료의 이용 등) 「등기사항증명서 등 수수료규칙」 제5조의6(등기전산정보자료 사용료)	사용료	×	×	×
17	마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률	제26조(마리나항만시설의 사용 및 사용료 등) (감면사유) 국가 및 지자체의 사용 등	사용료	×	×	○
18	물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률 시행규칙	제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등) 규칙 제8조(물산업 실증화 시설 및 집적단지 시설의 사용료)	사용료	×	×	×
19	물환경보전법	제48조의3(공공폐수처리시설의 사용료의 부과·징수) 시행령 제65조의2(공공폐수처리시설 설치 부담금 및 사용료의 징수유예·분할납부 등) (징수유예/분할납부) 천재지변, 중대한 사업위기 등	사용료	○	○	×
20	빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법	제45조(공동이용시설 사용료 등의 감면) (감면사유) 공익적 목적 등	대부료/사용료	×	×	○
21	산림문화·휴양에 관한 법률	제27조(등산·트레킹교육의 실시 등) 시행령 제11조의8(등산·트레킹학교 시설사용료 등의 징수)	사용료	×	×	×
22	산림조합법	제114조의2(명칭사용료) (면제사유) 조합이 출자한 법인 등	사용료	×	×	○
23	산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령	제22조의8(첨단투자지구에 대한 지원) (감면사유) 특별법 적용, 국가 및 지방자치단체 사용	사용료/대부료	×	×	○
24	상공회의소법	제53조(사용료와 수수료)	사용료/수수료	×	×	×
25	새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법	제58조(세계 및 자금지원 등) (감면사유) 연구기관인 경우	사용료/대부료	×	×	○
26	소비자생활협동조합법	제9조(국가등의 협력 등) (면제사유) 조합과의 계약으로 정함	사용료	×	×	×
27	수산업협동조합법	제162조의2(명칭사용료) (면제사유) 조합이 출자한 법인 등.	사용료	×	×	○
28	스포츠산업 진흥법	제14조(공유재산의 사용료와 납부 방법 등) (분할납부) 연간 사용료가 100만원을 초과하는 경우 (감면사유) 프로스포츠단의 연고 경기장으로 사용·수익, 국제 운동경기대회 개최 등	사용료	×	○	○

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
29	스포츠클럽법	제15조(공유재산의 우선 수익계약 및 사용료 감면 등) (감면사유) 전문체육시설, 생활체육시설을 사용하는 경우	사용료	×	×	○
30	어촌·어항법	제42조(사용료 등의 징수) (감면사유) 국가, 지방자치단체, 수협, 어촌계, 군사상 필요, 비영리 등	사용료	×	×	○
31	용산공원 조성 특별법	제43조(사용료의 징수)	사용료	×	×	×
32	우정사업 운영에 관한 특례법	제22조의2(우정재산의 사용·수익허가 및 사용료 등), 영 제21조의2(우정재산의 사용료 등의 특례) (분납사유) 연간 사용료 또는 대부료가 1백만원을 초과하는 경우(보증금 예치 필요)	사용료/대부료	×	○	×
33	자연공원법	제37조(입장료 및 사용료의 징수), 규칙 제23조(국립공원입장료의 징수) (면제사유) 국빈 및 그 수행자, 외교사절 및 그 수행자, 6세 이하인 자, 65세 이상인 자와 장애인, 국가유공자, 참전유공자, 학술조사자, 한국자연공원협회의 임원, 공무수행, 거주자, 승려, 국군의 날에 입장하는 군인, 어린이날에 입장하는 어린이, 근로자의 날에 입장하는 근로자 및 석가탄신일에 사찰에 출입하는 자	입장료/사용료	×	×	○
34	장사 등에 관한 법률	제23조(공설묘지 등의 사용료·관리비의 부과)	사용료/관리비	×	×	×
35	전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법	제18조(국·공유지 사용료등 감면) (감면사유) 공동시설 허가를 받아 설치한 경우	사용료	×	×	×
36	전파법	제67조(전파사용료) (감면사유) 국가나 지방자치단체가 개설한 무선국, 비영리 방송국, 지상파방송국, 제19조제2항에 따른 무선국, 위성방송사업자 및 종합유선방송사업자의 방송국, 할당받은 주파수를 이용하여 전기통신역무를 제공하는 무선국, 비영리무선국, 특별재난지역으로 선포된 지역에 개설된 무선국.	사용료	×	×	○
37	주민등록법 시행령	제50조(주민등록전산정보자료의 이용 등) ⑧ (면제사유) 국가기관이나 지방자치단체에 전산자료를 제공하는 경우	사용료	×	×	○
38	주차장법	시행령 제13조(점용료 및 사용료의 감면)	점용료/사용료	×	×	○

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
		(면제사유) 노외주차장을 도로·광장·공원 및 공공시설의 지하에 설치하는 경우				
39	지방자치법	제153조(사용료) 공공시설의 이용 또는 재산의 사용에 대하여 사용료 제156조(사용료의 징수조례 등)	사용료	×	×	×
40	지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법	제29조(상생형지역일자리사업의 선정·지원 등) ⑦ (감면사유) 조례에 위임	사용료/대부료	×	×	○
41	지방재정법	제31조(국가의 공공시설에 관한 사용료) ①	사용료	×	×	×
42	지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법	제21조(국유재산·공유재산의 사용료·대부료 감면), 영 제16조(국유재산·공유재산의 사용료·대부료 감면) (감면내용) 국유재산의 사용료·대부료의 100분의 100의 범위, 공유재산의 사용료·대부료의 100분의 50의 범위	사용료/대부료	×	×	○
43	철도물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률	제13조(철도시설 사용료의 징수)	사용료	×	×	×
44	철도산업발전기본법	제31조(철도시설 사용료) (감면사유) 지방자치단체가 직접 공용·공공용 또는 비영리 공익사업용으로 철도시설을 사용하고자 하는 경우	사용료	×	×	○
45	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제5조(전문체육시설) ③ 사용료 감면, 영 제4조의2(전문체육시설 및 생활체육시설의 사용료 감면) (감면사유) 전문체육시설 및 생활체육시설이 법정된 행사에 사용되는 경우 사용료의 전부 면제 또는 100분의 80의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 사용료의 일부를 감경	사용료	×	×	○
46	폐광지역 개발 지원에 관한 특별법	제11조의2(국·공유재산의 대부 등에 대한 특례) ③ 사용료 감면, 영 제16조의2(국유·공유재산의 사용료 등에 관한 특례) ① 감면신청, ② 공장용도로 사용시 10년의 범위에서 면제 (면제사유) 공장용도로 사용 (감경사유) 「철도사업법 시행령」 제14조를 준용	사용료/점용료	×	×	○
47	풍납토성 보존 및 관리에 관한 특별법	제11조(사용료 등의 감면) (감면사유) 주민지원사업으로 설치되는 공용·공	사용료	×	×	○

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
		공용 시설 등				
48	하수도법	제65조(사용료 등) ① 점용료 또는 사용료를 징수, 영 제36조(점용료 및 사용료) ③ 분납(분납사유) 점용료 또는 사용료의 총액이 50만원을 초과하는 경우	사용료/점용료	×	○	×
49	하천법	제50조(하천수의 사용허가 등) ⑦ 하천수 사용허가, 사용료 징수, ⑧ 하천수 사용료 징수, 영 제57조(하천수사용료의 산정 및 징수) ④ 분납(분납사유) 하천수사용료가 50만원을 초과하는 경우 - 시·도의 조례로 위임	사용료	×	○	×
50	한국교통안전공단법	제16조의4(사용료 등의 징수) 시설 이용료/사용료	사용료/이용료	×	×	×
51	한국해운조합법	제35조(사용료와 수수료) ① 공동시설 사용사용료, 이익을 제공하는 업무에 대한 수수료	사용료/이용료	×	×	×
52	항만공사법	제30조(사용료 및 임대료의 징수) ① 사용료 또는 임대료, ② 감면(감면사유) 행정목적 사용, 외국군함, 선박수리, 비영리법인	사용료/임대료	×	×	○
53	항만법	제42조(항만시설의 사용료 등) ① 징수근거, 면제근거, 영 제45조(항만시설 사용료의 면제 등)(감면) 국가나 지방자치단체, 외국군함 등, 선박수리, 비영리법인 등	사용료	×	×	○
54	해수욕장의 이용 및 관리에 관한 법률	제21조(사용료의 징수) ① 시설이용자 사용료 → 조례 위임	사용료	×	×	×
55	해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률	제39조(사용료의 부과 및 징수) ① 해양심층수 사용료 ② 감면근거(감면사유) 재배목적, 연구개발, 기타 공익	사용료	×	×	○
56	가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률	제26조(가축분뇨의 수집·운반·처리 및 비용 부담 등) ⑤ 시설 운영비용	비용	×	×	×
57	가축전염병 예방법	제43조(검역물의 관리인 지정 등) ⑤ 필요비용 징수	비용	×	×	×
58	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제69조(본인으로부터 징수할 수 있는 경비) 비용/경비 징수, 규칙 제45조(본인으로부터 징수할 수 있는 경비)	비용	×	×	×
59	건강기능식품에 관한 법률 시행규칙	제18조(교육실시기관 등) 비용징수	비용	×	×	×
60	건설기술 진흥법 시행령	제25조(출연금 등의 관리 및 사용) ④ 기술료	기술료	×	×	×

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
61	건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률	제10조(건설폐기물 정보관리체계 구축 및 이용) ② 수수료	수수료	×	×	×
62	건축물관리법	제26조(비용의 부담) ② 건축물관리점검에 드는 비용	비용	×	×	×
63	건축법	제13조(건축 공사현장 안전관리 예치금 등)	예치금	×	×	×
64	결핵예방법	제18조(결핵환자등의 의료) ③ 수수료 또는 의료 비 → 조례 위임	수수료/의료비	×	×	×
65	경륜·경정법	제8조(입장료) ① 입장료 징수, 규칙 제13조(입장 료의 징수 등) ② 무료입장 (면제대상) 입장료를 징수하지 아니할 필요가 있 다고 인정하는 자	입장료	×	×	×
66	계량에 관한 법률	제22조(제품결합의 시정) ③ 수거비용 등	비용	×	×	×
67	고용정책 기본법	제15조의2(고용정보시스템의 구축·운영) ⑤ 정 보시스템 운영에 소요되는 비용	비용	×	×	×
68	공공차관의도입및관 리에관한법률시행령	제7조(공공차관도입결정 등) ③ 보증수수료 징수	보증수수료	×	×	×
69	공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률	제9조(제재부가금의 부과·징수) (감면사유) 사소한 부주의나 오류 등, 부정이익 전부 반환, 타 법률에 따라 벌금 등 부과	제재부가금	×	×	○
70	공공폐자원관리시설 의 설치·운영 및 주민지원 등에 관한 특별법	제20조(공공폐자원관리시설 반입수수료) (감면사유) 공공처리대상폐기물	수수료	×	×	○
71	관광진흥법	제67조(입장료 등의 징수와 사용) 기준은 조례 위임	입장료	×	×	×
72	교통약자의 이동편의 증진법	제29조의2(이행강제금)	이행강제금	×	×	×
73	교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법	제10조의4(이행강제금)	이행강제금	×	×	×
74	국가통합교통체계효 율화법	제67조(복합환승센터관리계획 등)	관리비	×	×	×
75	국가연구개발혁신법	제32조(부정행위 등에 대한 제재처분) 제재부가 금	제재부가금	×	×	×
76	국민건강증진법	제12조의2(보건교육사자격증의 교부 등)	수수료	×	×	×

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
77	국민영양관리법	제26조(수수료) ① 수수료 징수, ② 감면 (감면사유) 노인, 장애인, 「국민기초생활 보장 법」에 따른 수급권자 등	수수료	×	×	○
78	국제질병퇴치기금법	제5조(출국납부금의 납부 등) (감면사유) 외교관여권이 있는 사람, 2세 미만인 어린이, 국외로 입양되는 어린이와 그 호송인, 외국군인 등	납부금	×	×	○
79	국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률	제42조(항만시설보안료)	비용	×	×	×
80	국토교통과학기술 육성법	제15조(기술료의 징수) (감면사유) 시행령 위임	기술료	×	×	○
81	국토안전관리원법	제11조(수수료 등의 징수)	수수료비용	×	×	×
82	군사기지 및 군사시설 보호법	제18조(비용의 부담)	비용	×	×	×
83	기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률	제17조(기술료의 징수 및 사용)	기술료	×	×	×
84	노인복지법	제6조의3(인권교육)	비용	×	×	×
85	노인장기요양보험법	제35조의3(인권교육)	비용	×	×	×
86	농림식품과학기술 육성법	제7조(기술료의 징수 및 사용) (감면사유) 농업인이 연구결과를 사용하는 경우 등 중소기업, 중견기업 등 + 일시납 추가감면	기술료	×	×	○
87	농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률	제16조(수입이익금의 징수 등)	이익금	×	×	×
88	농수산물 품질관리법	제63조(안전성조사 결과에 따른 조치) 대집행 비 용	비용	×	×	×
89	농어촌도로 정비법	제19조(점용료의 징수) 조례위임	점용료	×	×	×
90	농지법	제63조(이행강제금)	이행강제금	×	×	×
91	대외무역법	제29조(전략물자관리원의 설립 등)	수수료	×	×	×
92	도로교통법 시행령	제30조(경찰공무원이 제거한 불법부착장치의 반 환 및 처리) ② 범부착장치의 제거·운반·보관 또는 매각 등에 든 비용	비용	×	×	×
93	도로법	제66조(점용료의 징수 등) ① 도로점용료	점용료	×	×	×
94	도시공원 및 녹지	제40조(입장료 등의 징수) ① 시설 사용료/입장	사용료/입장료	×	×	×

순번	법령명	조문내용	성격	징수 유예	분납	감면
	등에 관한 법률	료, ② 조례위임				
95	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제41조(점용료의 징수) ① 녹지 점용료, ② 조례 위임	점용료	×	×	×
96	도시교통정비 촉진법	제35조(혼잡통행료의 부과·징수 등) ① 혼잡통 행료, ③ 감면 (감면사유) 배기량 1천cc 미만의 승용 자동차, 환경친화적자동차	통행료	×	×	○
97	도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률	제16조(공영도시농업농장 토지의 임대) ③ 토지 임대료, 영 제8조(공영도시농업농장의 임대료 징 수)	임대료	×	×	×
98	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	제22조(원상회복명령 등) ② 원상회복 비용	비용	×	×	×
99	도시재정비 촉진을 위한 특별법	제27조(재정비촉진지구에서의 기반시설 설치) ⑤ 비용	비용	×	×	×
100	드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률	제17조(드론교통관리시스템의 구축 및 운영) ② 시스템 운영, 관리 비용	비용	×	×	×
101	디자인보호법	제79조(디자인등록료) ① 등록료, ② 분납, 제86 조(등록료 및 수수료의 감면) ① (분납사유) 구체적 사유 없음 (면제사유) 국가에 속하는 것, 무효심판, <u>의료급 여 수급자</u> , 특별재난지역 등에 거주하는 자	등록료	×	×	×
102	먹는물관리법	제43조(검사기관의 지정) ⑬ 교육경비 부담	비용	×	×	×
103	무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률	제29조(관람료의 징수)	관람료	×	×	×
116	보건의료기술 진흥 법	제14조(기술료의 징수 및 사용) (분납사유) 연구개발협약에서 정한 사유 (감면사유) 선납, 일시납	기술료	×	○	○

□ 유형의 구분 및 분석

- (이용료 등) 특정 시설에 대한 이용료, 입장료 등의 경우에는 시설이용에 대한 대가로서의 특징이 있어, 대체로 유예, 분납 또는 감면의 규정을 두는 사례는 많지 않았음
 - 또한 구체적인 산정기준이나 징수방법 등이 징수주체인 지방자치단체의 조례에 위임되어 있는 경우가 많아, 실제 적용되는 징수기준 등은 조례의 분석이 추가되어야 함
- (점용료, 사용료 등) 공공시설이나 토지의 이용에 대한 대가로서의 점용료, 사용료 또는 대부료 등은 감면규정을 두고 있는 경우가 많았는데, 기본적인 법률에 해당하는 「국유재산법」은 (1) 분납과 (2) 감경규정을 두고 있음
 - 이에 대해서는 「국유재산법」에 대해 특별법의 지위를 갖는 법령이 「국유재산법」에 대해 우선적용되는 감면규정을 두고 있는 경우가 다수임
 - 그러나 대체로 특별법에 의한 감면대상은 소상공인이나 취약계층이 아니며, 특별법상 인정되는 기업의 지위가 인정되는 경우로 한정되어 있음
 - 다만 「물환경보전법」에서의 사용료는 (1) 천재지변, (2) 대상기업의 중대한 사업위기 등을 감면사유로 두고 있음
 - 징수유예, 분납 또는 감경 근거 규정을 두고 있지 않은 경우도 다수 발견됨
- (기술료) 기술료의 납부를 규정하고 있는 경우 감경규정을 두고 있는 경우가 많이 발견됨
 - 기술료의 특성상 일시납인 경우 감경해 주는 사례가 다수이나 경우에 따라 중소기업, 중견기업 등에 대해 감경규정을 적용하는 입법례도 존재함
 - 또한 기술료가 고액인 경우가 있고 그 대상이 주로 중소기업임을 고려하여 분납을 인정하는 사례도 다수 발견됨
- (비용분담) (1) 행정기관이 비용을 우선 지불하게 됨으로써 해당 비용을 청구하거나, (2) 행정처분에서 발생하는 비용을 부담시키는 경우 유예, 납부 또는 감면에 관한 규정이 존재하지 않음
 - (교육비) 특히 법정 의무 교육이 존재하는 경우 교육과정에서 발행하는 비용을 수범자들이 강제적으로 부담하게 되는 경우에도 중소기업에 교육비 일부를 지원하거나 감면하는 법령상 규정은 찾아 보기 어려움

3. 과태료, 과징금 제도와의 비교 분석

1) 과태료, 과징금 제도상 납부의무 완화 비교

□ 과태료 및 과징금의 징수유예 등

- 언급한 바와 같이 「질서위반행위규제법」과 「행정기본법」은 과태료 또는 과징금에 대한 일반적인 분할납부 및 납부연기제도를 두고 있음

구 분	질서위반행위규제법	행정기본법	비 고
유예대상 금전납부	과태료(체납된 과태료와 가산금, 중가산금 및 체납처분비를 포함)	과징금	
유예 등 대상자	과태료 부과 대상자	과징금 부과 대상자	
처분내용	분할납부 및 납부연기	분할납부 및 납부연기	
유예사유	1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자 2. 「국민기초생활 보장법」에 따른 차상위 계층 중 다음 각 목의 대상자 가. 「의료급여법」에 따른 수급권자 나. 「한부모가족지원법」에 따른 지원대상자 다. 자활사업 참여자 3. 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인 4. 본인 외에는 가족을 부양할 사람이 없는 사람 5. 불의의 재난으로 피해를 당한 사람 6. 납부의무자 또는	1. 재해 등으로 재산에 현저한 손실을 입은 경우 2. 사업 여건의 악화로 사업이 중대한 위기에 처한 경우 3. 과징금을 한꺼번에 내면 자금 사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우 <시행령> 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 과징금 납부기한의 연기나 과징금의 분할납부가 필요하다고 행정청이 인정하는 사유	■ 과태료가 과징금에 비해 분할납부 및 지급유예 대상이 구체적임 ■ 과징금의 경우 분할납부 및 지급유예 대상을 포괄적으로 규정하고 있음

구 분	질서위반행위규제법	행정기본법	비 고
	그 동거 가족이 질병이나 중상해로 1개월 이상의 장기 치료를 받아야 하는 경우 7. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 개인회생절차개시결정자 8. 「고용보험법」에 따른 실업급여수급자 <시행령 추가> 1. 도난 등으로 재산에 현저한 손실을 입은 경우 2. 사업이 중대한 위기에 처한 경우 3. 과태료를 일시에 내면 생계유지가 곤란하거나 자금사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우		
유예기간	1년 범위 내(시행령 : 9개월 이내)	-	과징금의 경우 유예기간의 범위가 기본법에 법정되지 않음
절차	납부의무자 신청, 직권	납부의무자 신청, 직권	-
유예기간 연장	1회(3개월 범위 내)	-	-
유예 등 박탈	1. 과태료 징수금을 지정된 기한까지 납부하지 아니하였을 때 2. 담보의 제공이나 변경, 그 밖에 담보보전에 필요한 행정청의 명령에 따르지 아니하였을 때	1. 분할 납부하기로 한 과징금을 그 납부 기한까지 내지 않은 경우 2. 담보 제공 요구에 따르지 않거나 제공된 담보의 가치를 훼손하는 행위를 한 경우	

구 분	질서위반행위규제법	행정기본법	비 고
	3. 재산상황이나 그 밖의 사정의 변화로 유예할 필요가 없다고 인정될 때 4. 제1호부터 제3호까지에 준하는 대통령령으로 정하는 사유에 해당되어 유예한 기한까지 과태료 징수금의 전액을 징수할 수 없다고 인정될 때	3. 강제집행, 경매의 개시, 파산선고, 법인의 해산, 국세 또는 지방세 강제징수 등의 사유로 과징금의 전부 또는 나머지를 징수할 수 없다고 인정되는 경우 4. 법 제29조 각 호의 사유가 해소되어 과징금을 한꺼번에 납부할 수 있다고 인정되는 경우 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 있는 경우	
기타	담보제공 명령 가능	담보제공 명령 가능	

□ 부담금의 징수유예 등

- 부담금 납부제도와 관련하여 「부담금관리기본법」에 징수유예 등의 일반규정을 두고 있지는 않지만, 개별법령에 관련 규정을 두고 있는 경우는 다수 존재함
- 「부담금관리기본법」 별표1의 부담금은 총89개인데, 이 중 명시적으로 분할납부, 징수유예 또는 감면규정*을 두고 있는 주요사례는 다음과 같음
- * 「질서위반행위규제법」, 「행정기본법」상 납무의무 완화에는 납부금 감면과 관련된 규정이 없으나, 감면유예 역시 금전납부의무의 완화로 보고 조사함

< 부담금 개별법령상 납부의무 완화 규정 종합 >

순번	법률명	조문	부담금명	징수유예	분할납부	감면규정
1	「개발이익 환수에 관한 법률」	제3조	개발부담금	○	○	-
2	「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」	제21조	개발제한구역 보전부담금	○	○	-
3	「광산피해의 방지 및	제24조	광해방지의무자	-	○	△

순번	법률명	조문	부담금명	징수유예	분할납부	감면규정
	복구에 관한 법률」		부담금			
4	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	제68조	기반시설설치비용 부과금	-	-	○
5	「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」	제30조	물이용부담금	-	-	○
6	「기술보증기금법」	제13조	기술보증기금 출연금	-	-	△
7	「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」	제32조	물이용부담금	-	-	○
8	「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」	제16조	농산물수입이익금	-	-	△
9	「농어촌 전기공급사업 촉진법」	제3조	전기사용자의 일시부담금	-	○	-
10	「농지법」	제38조	농지보전부담금	-	○	○
11	「대기환경보전법」	제35조	배출부과금	○	○	○
	「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」	제15조	배출부과금	○	○	○
12	「도시교통정비 촉진법」	제35조	혼잡통행료	-	-	○
13	「도시교통정비 촉진법」	제36조	교통유발부담금	-	○	○
14	「먹는물관리법」	제31조	수질개선부담금	○	○	-
15	「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」	제44조	시설부담금	-	○	○
16	「방송통신발전 기본법」	제25조	방송통신발전기금 분담금	-	○	○
17	「사행산업통합감독위원회 법」	제14조의2	중독예방치유 부담금	-	○	△
18	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」	제41조	임산물수입 이익금	○	-	-
19	「산지관리법」	제19조	대체산림자원조성 비 및 분할납부 이행보증금	-	△	○
20	「수도권정비계획법」	제12조	과밀부담금	-	-	○

순번	법률명	조문	부담금명	징수유예	분할납부	감면규정
21	「오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」	제24조의2	특정물질 제조·수입 부담금	-	-	○
22	「초지법」	제23조	대체초지조성비	-	○	○
23	「자원순환기본법」	제21조	폐기물처분 부담금	○	○	○

2) 금전납부의무 완화 대상자

□ 과태료 및 과징금

- 과태료의 경우 주로 기본적으로 취약계층 등을 분할납부 및 징수유예 대상으로 하고 있으며, 과징금은 사업자의 사업상 어려움 등을 주된 이유로 함
- 이는 기본적으로 과태료와 과징금 부과 대상자의 차이에 기인한 것으로 볼 수 있는데, 이와 같은 면을 고려하면 부담금 제도에 유사 입법례를 참고하는 것에 있어서도 각 제도가 갖는 특성을 반영할 필요가 있음

< 과태료와 과징금의 금전납부의무 완화 대상자 비교 >

질서위반행위규제법	행정기본법
1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자 2. 「국민기초생활 보장법」에 따른 차상위계층 중 다음 각 목의 대상자 가. 「의료급여법」에 따른 수급권자 나. 「한부모가족지원법」에 따른 지원대상자 다. 자활사업 참여자 3. 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인 4. 본인 외에는 가족을 부양할 사람이 없는 사람 5. 불의의 재난으로 피해를 당한 사람 6. 납부의무자 또는 그 동거 가족이 질병이나 중상해로 1개월 이상의 장기 치료를 받아야 하는 경우 7. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 개인회생절차개시결정자 8. 「고용보험법」에 따른 실업급여수급자	1. 재해 등으로 재산에 현저한 손실을 입은 경우 2. 사업 여건의 악화로 사업이 중대한 위기에 처한 경우 3. 과징금을 한꺼번에 내면 자금 사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우 <시행령 추가> 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 과징금 납부기한의 연기나 과징금의 분할 납부가 필요하다고 행정청이 인정하는 사유

질서위반행위규제법	행정기본법
<시행령 추가> 1. 도난 등으로 재산에 현저한 손실을 입은 경우 2. 사업이 중대한 위기에 처한 경우 3. 과태료를 일시에 내면 생계유지가 곤란하거나 자금사정에 현저한 어려움이 예상되는 경우	

- 다만 과태료에 있어서는 행정기본법상 ‘현저한 어려움’이 있는 경우가 「질서위반행위규제법 시행령」에 추가되어 있으므로, 문리적인 표현에 비추어 볼 때 동법의 적용대상 범위가 더 광범위한 것으로 보이지만, 「행정기본법」은 “납부기한의 연기나 과징금의 분할 납부가 필요하다고 행정청이 인정”되는 경우가 대상으로 열거되어 있어, 실제 법적용에 있어서는 「행정기본법」상 적용대상이 보다 넓게 적용될 여지도 있음
- 부담금 제도는 그 특성상 인허가를 받아야 하는 사업자, 신고·등록자 의무자인 사업자가 다수이기는 하지만, 경우에 따라 일반 국민 전체가 대상인 경우도 있으므로, 「질서위반행위규제법」과 「행정기본법」의 특성을 모두 고려할 필요가 있음
- 부담금 부과 근거 법령상 대상자는 사업자인 경우가 다수임

< 부담금 개별법령상 납부의무 완화 >

순번	법률명	관련 조문
1	「개발이익 환수에 관한 법률」	제20조(납부의 연기 및 분할 납부) ① 시장·군수·구청장은 개발부담금의 납부 의무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 개발부담금을 납부하기가 곤란하다고 인정 되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 개발사업의 목적에 따른 이용 상황 등을 고려하여 3년의 범위에서 납부 기일을 연기하거나 5년의 범위에서 분할 납부 를 인정할 수 있다. 1. 재해나 도난으로 재산에 심한 손실을 받은 경우 2. 사업에 뚜렷한 손실을 입은 경우 3. 사업이 중대한 위기에 처한 경우 4. 납부 의무자 또는 그 동거 가족의 질병이나 중상해로 장기 치료가 필요한 경우 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우 ② 납부 의무자가 제1항에 따라 개발부담금의 납부 기일의 연기 및 분할 납부를 인정받으려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신청하여야 한다. ③ 시장·군수·구청장은 제1항과 제2항의 경우에 납부를 연기한 기간 또는 분할 납부로 납부가 유예된 기간이 1년 이상일 경우 그 1년을 초과하는 기간에 대하여는 개발부담금에 대통령령으로 정하는 금액을 가산하여 징수하여야 한다.
2	「개발제한구역의 지정	제25조(부담금의 부과·징수 및 납부 등) ① 국토교통부장관은 제22조에 따른 내용을 통보받으면 지체 없이 부담금을 부과하여야 하며 제4조제4항에 따른 복구를

순번	법률명	관련 조문
	및 관리에 관한 특별조치법」	하지 아니한 자에 대하여는 제21조제1항제1호에 따른 부담금을 지체 없이 부과하여야 한다. ② 부담금의 납부기한은 이를 부과한 날부터 6개월로 한다. 다만, 부득이한 사유가 인정되는 경우에는 국토교통부장관의 허가를 받아 1년 이내의 범위에서 납부기한을 연장하거나 분할납부하게 할 수 있다. (이하 생략)
	「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」	제24조(광해방지의무자에 대한 부담금) ① 산업통상자원부장관은 광해방지 및 자연환경의 원상회복을 위하여 필요한 비용의 전부 또는 일부를 광해방지의무자로 하여금 부담하게 할 수 있다. 다만, 「석탄산업법」 제39조의3에 따른 폐광대책비 지급 대상이 되는 석탄광산의 광업권자 또는 조광권자에 대해서는 그러하지 아니하다. ② 제1항의 규정에 따라 광해방지의무자가 부담하는 비용(이하 “부담금”이라 한다)은 다음 각호의 기준에 따라 광산별로 산정한다. (이하 생략)
	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」	①~⑤ <생략> ⑥ 제69조제1항에 따른 납부의무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법에 따른 기반시설설치비용에서 감면한다. 1. 제2조제19호에 따른 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보한 경우 2. 「도로법」 제91조에 따른 원인가 부담금 등 대통령령으로 정하는 비용을 납부한 경우 ⑦ 제6항에 따른 감면기준 및 감면절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
	「농지법」	제38조(농지보전부담금) ① <생략> ② 농림축산식품부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 농지보전부담금을 한꺼번에 내기 어렵다고 인정되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농지보전부담금을 나누어 내게 할 수 있다. ③~⑤ 생략 ⑥ 농림축산식품부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 농지보전부담금을 감면할 수 있다. 1. 국가나 지방자치단체가 공용 목적이나 공공용 목적으로 농지를 전용하는 경우 2. 대통령령으로 정하는 중요 산업 시설을 설치하기 위하여 농지를 전용하는 경우 3. 제35조제1항 각 호에 따른 시설이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 설치하기 위하여 농지를 전용하는 경우 (이하 생략)
	「대기환경보전법」	제35조의2(배출부과금의 감면 등) ① 제35조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 같은 조에 따른 배출부과금(기본부과금으로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 부과하지 아니한다. 1. 대통령령으로 정하는 연료를 사용하는 배출시설을 운영하는 사업자 2. 대통령령으로 정하는 최적(最適)의 방지시설을 설치한 사업자 3. 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관이 국방부장관과 협의하여 정하는 군사시설을 운영하는 자 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제35조에 따른 배출부과금을 감면할 수 있다. 다만, 제2호에 따른 사업자에 대한 배출부과금의 감면은 해당 법률에 따라 부담한 처리비용의 금액 이내로 한다. 1. 대통령령으로 정하는 배출시설을 운영하는 사업자 2. 다른 법률에 따라 대기오염물질의 처리비용을 부담하는 사업자

순번	법률명	관련 조문
		제35조의4(배출부과금의 징수유예·분할납부 및 징수절차) ① 환경부장관 또는 시·도지사는 배출부과금의 납부의무자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 납부기한 전에 배출부과금을 납부할 수 없다고 인정하면 징수를 유예하거나 그 금액을 분할하여 납부하게 할 수 있다. 1. 천재지변이나 그 밖의 재해로 사업자의 재산에 중대한 손실이 발생한 경우 2. 사업에 손실을 입어 경영상으로 심각한 위기에 처하게 된 경우 3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 사유로 징수유예나 분할납부가 불가피하다고 인정되는 경우 (이하 생략)

- 특히 법령정비안을 마련함에 있어 「부담금관리기본법」에 일반규정을 두는 방안을 고려함에 있어서 위 두 가지 경우를 포괄하는 적절한 입법방식을 취하기 위해서는 보다 면밀한 검토가 필요함
- 금전납부의무의 완화를 위해서 선결되어야 하는 것은 완화대상을 확정하는 것이기 때문임
- 위와 같은 점을 반영하기 위해서는 과태료, 과징금과 구별되는 부담금 제도의 특성을 명확하게 분석해야 하며, 그 분석을 바탕으로 부담금의 유형을 구별할 필요가 있음

3) 부담금의 개념

(1) 강학상 개념

□ 본래 의미의 부담금

- 부담금은 인적 공용부담의 한 내용으로서 국가나 지방자치단체 등의 행정주체가 목적으로 하는 공익사업과 특별한 관계에 있는 당사자에게 사업에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 부담하게 하는 공법상의 금전납부의무로 정의되는 것이 일반적인 견해임¹⁾
- 따라서 부담금은 대체로 특정 공익사업과 이해관계 있는 자에게 일종의 재정책임으로써 그 사업비용의 전부나 일부의 충당을 위해 부과되는 특색을 가지며, 이점에서 다른 유형의 금전납부의무와 구별됨
- 조세와 비교하면 납부의무의 강제성 측면에서는 공통점을 가지나, 부담금은 특정 공익사업과 특별한 관계가 있는 자에 한해서 부과되므로 특별히 정해지지 않은 행정주체의 일반적 재원마련을 위해 부과되는 조세와 차이점을 갖음

1) 김은경·윤영진·강형우, “부담금 제도 개선 방안”, 「정책연구」, 경기개발연구원, 2009; 박영도, “부담금 부과요건 등의 법정화 검토”, 「현안분석」, 한국법제연구원, 2009, p.16.

- 또한 부담금의 규모는 사업에 필요한 경비나 사업과의 관계 등을 기준으로 부과되는 데 비하여 조세는 담세능력을 바탕으로 부과된다는 점에서도 차이가 있음
- 특정사업에 필요한 경비를 충당하기 위하여 부과된다는 점에서는 목적세와 공통점을 가지나, 목적세의 경우는 특별한 이해관계에 있는 자가 아니라 일반적으로 부과된다는 점에서 부담금과는 구분됨
- 그리고 부담금은 재화 또는 용역의 제공과 관계없이 특정 공익사업과 관련된 금전적 부담이라는 점에서 사용료 및 수수료와 차이점이 있음
- 헌법재판소는 「도로법」상 부대공사비용 부담금과 관련하여 다음과 같이 판시한 바 있음

일반적으로 부담금은 인적 공용부담의 일종으로서 국가 또는 공공단체가 목적한 공익사업과 특별한 관계에 있는 자에 대하여 그 사업에 필요한 경비를 부담시키기 위하여 과하는 금전지급의무를 말하고, 공익사업과의 관계가 어떤 것인지에 따라 수익자부담금·원인자부담금 및 손상자부담금²⁾으로 나누어지고, 이러한 전통적인 공용부담 제도는 일면에서는 공익상의 수요충족의 관점에서, 또 다른 면에서 공익과 사익의 조화를 통한 부담의 합리적 조정이라는 관점에서 인정되는 것인바 이 사건 법률조항은 그 규정형식에 비추어 명시적으로 부담금이라는 표현을 사용 하지는 않았지만, 인적 공용부담의 일종인 원인자부담금을 규정한 것으로 해석된다.³⁾

- 그러나 이는 원래 의미의 부담금에 해당하는 내용으로 현재 “부담금”으로 명명되는 모든 개념을 포섭하는 것은 아님

□ 특별부담금

- 상기한 원래 의미의 부담금의 개념만으로 설명이 어려운 특별부담금의 개념 및 그 허용성에 대한 이론은 독일연방헌법재판소에 의해 정립된 것이며, 이에 영향을 받은 국내의 논의는 헌법재판소의 결정을 통해 주로 이루어졌음
- 헌법재판소는 문예진흥기금에 대한 위헌결정에서 특별부담금을 다음과 같이 정의하였음

“조세나 부담금과 같은 전통적인 공과금체계만으로는 현대국가의 새로운 행정수요에 원활하게 대처할 수 없기 때문에 특별부담금이라는 새로운 유형의 공과금제도가 인정되고 있다. 특별부담금은 특별한 과제를 위한 재정에 충당하기 위하여 특정집단에게 과업과의 관계 등을 기준으로 부과되고

2) 헌법재판소의 판례에서는 총 3건(2001헌바96, 2001헌바90, 2001헌바56)에서 모두 같은 취지로 ‘손상자부담금’이라는 용어를 사용하나, 대법원의 판결문에서는 이 용어를 사용한 것이 없다. 대법원은 ‘손괴자부담금’이라는 법령상의 용어를 사용한다.

3) 현재 2002. 9. 19, 2001헌바56.

공적기관에 의한 반대급부가 보장되지 않는 금전급부의무를 말하는 것인데 이 부담금은 특정과제의 수행을 위하여 **별도로 지출·관리**된다.

- 따라서 특별부담금은 일반적인 국가재정수요의 충당을 위하여 일반 국민으로부터 그 담세능력에 따라 징수되는 조세와 구별되는 것인데, 그 특성을 논하는데 있어 많은 경우 준조세(Quasi-tax)라는 용어가 함께 언급되는 것이 보통임⁴⁾
- 준조세라는 용어가 법률상의 용어는 아니지만, 부담금의 특성으로 주로 언급되고 있으므로 이에 대한 개념을 먼저 살펴봄

□ 준조세로서의 부담금

- 국내문헌을 보면 준조세는 ‘국가나 지방자치단체 등의 행정주체에 의해 강제적으로 부담하게 되는 경제적 부담 중 조세를 제외한 것’으로 정의되고 있고,⁵⁾ 기업의 부담이라는 측면이 강조되는 개념이므로 기업이 순수한 생산비용 이외에 비자발적으로 지게 되는 금전적 부담으로 이해됨⁶⁾
- 이와 같이 정의할 경우 준조세의 개념은 매우 포괄적인데, 이를 광의의 준조세라 하고 강제적 부담이라는 특성이 강조됨⁷⁾
- 광의의 준조세에 포함되는 금전적 부담을 정리하면 다음과 같음

< 광의의 준조세의 분류 >

준조세의 성격	세부내용
부담금관리기본법에 의한 부담금	각종 부담금, 분담금, 부과금 등
사용료·수수료	회계감사 및 세무조정 등에 따른 각종 수수료, 면허료 등
사회보장성 보험료	국민연금, 고용보험료, 산재보험료 등에서의 기업부담분
과태료 등	과태료, 벌금·과료, 범칙금, 가산금, 과징금, 이행강제금 등
강제적 기부금 또는 성금	법정기부금, 지정기부금 등

- 실정법상 용어가 아니지만, 판례가 “준조세”라는 용어를 사용한 경우가 있음.⁸⁾ 대법

4) 예컨대 임현, “현행 부담금 제도의 법적 쟁점”, 「토지공법연구」 제48집, 2010, pp.339~427 참조.

5) 김창배, “우리나라 준조세 규모와 정책적 시사점”, 「한국경제연구원 연구보고서」, 2007, p.24.

6) 김상헌·손원익, “준조세의 개념과 규모에 관한 소고”, 「공공경제」제10권 제1호, 2005, p.71.

7) 김상헌·손원익, 앞의 글, pp.71~72.

8) 대법원 종합법률정보 사이트에서 “준조세”를 검색어로 검색한 결과, 총 11개의 판례가 검색되나 청구인이 사용한 경우와 하급심판결을 제외하면 위의 2개의 판례가 전부이다.

원은 구 「산림법」상 산림전용부담금 및 대체조림비가 준조세적 성질을 갖는다고 판시한 바 있으며,

설사 산림전용부담금 및 대체조림비가 **준조세적 성질**을 가지고 있고, 또한 산림법시행령 제24조의9가 1995. 6. 23. 개정되어 산림전용부담금 및 대체조림비 납부의무자의 책임을 물을 수 없는 사유로 과오납된 금액을 반환하는 때에는 국세기본법시행령 제30조 제2항의 규정에 의한 국세환급가산금의 예에 의하여 산정된 가산금을 합산하여 반환하도록 되었다고 하더라도, 위 개정 이전에 이미 반환한 이 사건 과오납 산림전용부담금 및 대체조림비에 관하여는 국세기본법시행령 제30조 제2항의 환급가산금 규정을 준용 내지 유추적용할 수는 없는 것이다.⁹⁾

- 또한 구 「하수도법」상 원인자부담금을 준조세적 성격을 갖는 것으로 판시한 바도 있음

하수도에 관한 위 '부담금'은 지방자치단체가 광역상수도사업 또는 하수종말처리장 건설 등 상·하수도사업과 관련하여 부족한 예산으로 대규모 공익사업을 시행함에 있어 지출되는 비용 중 일정 부분을 당해 사업의 원인제공자(수익자)들에게 부담시키는 일종의 준조세의 성격을 갖는 것으로서 지방자치단체가 부과·징수하도록 되어 있는 사실...¹⁰⁾

○ 판례가 사용하는 “준조세”의 개념은 모두 광의의 준조세에 포함되는 것으로 준조세를 협의와 광의로 구분하는 견해에 따르면 이는 협의의 준조세에 포함되는 것이 아님.¹¹⁾

(2) 법령상 부담금의 개념

○ 「부담금관리기본법」에 따를 때 부담금의 개념은 “중앙행정기관의 장 지방자치단체의 장, 행정권한을 위탁받은 공공단체 또는 법인의 장 등 법률에 의하여 금전적 부담의 부과권한이 부여된 자가 분담금, 부과금, 예치금 기여금 그 밖의 명칭에 불구하고 재화 또는 용역의 제공과 관계없이 특정 공익사업과 관련하여 법률이 정하는 바에 따라 부과하는 조세 외의 금전지급의무”임

「부담금관리기본법」상 부담금의 개념요소

- ① 명칭을 불문함
- ② 대가를 불문함
- ③ 특정 공익사업과의 관련성
- ④ 법정된 절차와 조건

9) 대법원 1996. 11. 8. 선고 96다33549 판결

10) 대법원 2002. 10. 8. 선고 2001다37026 판결

11) 손원익·정재호·김형준·김상헌, “기업의 준조세 부담과 정책방향”, 「한국조세연구원 정책보고서」, 2004, p.483.

- 상기한 원래의 의미의 부담금 개념과 비교해 보면, 특정한 공익사업과 특별한 이해관계에 있는 자에 한정된다고 명시한 것이 아니라 ‘특정 공익사업과 관련하여’라는 다소 불명확한 표현을 사용하고 있으며.
- 부담금 외에 여러 가지 명칭으로 부과되는 금전급부의무도 포함하고 있다. 따라서 이러한 정의규정만으로는 그 개념 확정의 어려움이 있으므로, 동법은 부담금의 범위확정을 위해 이 법의 규제대상인 부담금의 종류를 구체적으로 열거하고 있으며, 열거된 내용은 원래의 의미의 부담금 외에 특별부담금의 유형도 포함하고 있음
- 동법의 제정의의를 고려한다면 원래 의미의 부담금 개념과 실정법상 부담금 개념이 완전히 일치되지는 않음
- 실제로 「부담금관리기본법」의 제정 이후 강화상 부담금 개념도 동법에 가깝게 확대되어가는 경향을 보인다고 평가됨
- 헌법재판소 역시 최근 법률의 개념을 차용하는 경향인데, 헌법재판소는 수질개선부담금에 대한 결정에서 다음과 같이 판시하고 있음

부담금관리기본법은 제2조에서 부담금을 “중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 행정권한을 위탁 받은 공공단체 또는 법인의 장 등 법률에 의하여 금전적 부담의 부과권한이 부여된 자가 분담금, 부과금, 예치금, 기여금 그 밖의 명칭에 불구하고 재화 또는 용역의 제공과 관계없이 특정 공익사업과 관련하여 법률이 정하는 바에 따라 부과하는 조세 외의 금전지급의무”로 정의하고 있다. “재화 또는 용역의 제공과 관계없이”라고 규정한 데에서 알 수 있듯이, 부담금은 국가 등이 제공하는 특정한 급부에 대한 반대급부로서 부과되는 것이 아니다. 물론 부담금과 관련된 공적 과제의 수행으로부터 납부의무자 중 일부 또는 전부가 이익을 얻을 수도 있지만, 부담금의 산정에는 그러한 이익과의 엄밀한 등가관계가 관철되고 있지 않으며, 이러한 의미에서 여전히 반대급부적 성격은 부인된다. 그리고 이처럼 반대급부적 성격이 없이 공법상 강제로 부과·징수되는 점에서는 부담금과 조세는 매우 유사하다. 다만, 조세는 국가 등의 일반적 과제의 수행을 위한 것으로서 담세능력이 있는 일반국민에 대해 부과되지만, 부담금은 특별한 과제의 수행을 위한 것으로서 당해 공익사업과 일정한 관련성이 있는 특정 부류의 사람들에 대해서만 부과되는 점에서 양자는 차이가 있다. 부담금은 그 부과목적과 기능에 따라 ① 순수하게 재정조달 목적만 가지는 것(이하 ‘재정조달목적 부담금’이라 한다)과 ② 재정조달 목적뿐 아니라 부담금의 부과 자체로 추구되는 특정한 사회·경제정책 실현 목적을 가지는 것(이하 ‘정책실현목적 부담금’이라 한다)으로 양분해 볼 수 있다.¹²⁾ <이하 생략>

12) 헌재 2004. 7. 15. 2002헌바42.

(3) 과태료 및 과징금과의 차이

□ 과징금

- **(개념)** 일반적으로 과징금을 정의한다면 '행정청이 행정법규를 위반한 자에 대하여 과하는 행정처분으로서 법규위반으로 얻어진 경제적 이익을 환수하고 법규위반에 대한 제재를 행정적 방법으로 가함으로써 법규를 준수하게 하려는 목적으로 부과되는 금전적 제재'라고 할 수 있음
- **(행정법규 위반에 대한 제재 및 위반으로 얻어진 경제적 이익 환수를 위한 과징금)**
불법이익의 환수수단으로 일반적으로 인정되던 형법상의 몰수 추징제도 등이 엄격한 형사절차에 의하여 운영된다는 점에서 경제사범의 제재에 요구되는 융통성이 제약을 받는다고 하여 고안된 것임
 - 행정청이 운영하기 때문에 비교적 법령에서 부과금액 등이 명확하게 규정되어 있지만 집행과정에서는 행정청의 재량이 폭넓게 작용된다는 점이 특징임
 - 부당이득 환수에 주안점이 있지만 형사적 제재와 유사한 효과도 나타내기 때문에 이중처벌이라는 지적이 나올 수 있다는 점을 고려하여 과징금처분을 받은 사안에 대하여는 행정청의 고발이 없이는 처벌하지 못한다는 규정을 두기도 함
- **(영업정지처분에 갈음하여 부과하는 과징금)** 영업정지처분은 허가처분 등 수익적 행정행위에 대한 사후관리수단으로서 영업자가 허가 등에 따른 행정상의 의무를 위반할 때 제재로서 가하는 강력한 수단인데 이로 인하여 그 영업자가 수행하는 영업활동을 활용하는 일반 국민들에게 불편을 야기시킬 수 있음
 - 이러한 공익적 고려로 인하여 영업정지로 달성하려고 했던 목적을 다른 수단으로 달성하기 위한 방법을 찾았고 이는 영업정지가 행정처분이었던 점을 감안하여 금전적 제재로서의 행정처분인 과징금을 활용하게 되었던 것임
- **(행정법령 위반에 대한 금전적 제재로서의 과징금)** 이 경우의 과징금은 그 금액이 위반행위로 인해 얻게 된 이익과 직결되어 있지 않고 영업정지처분과 연계되어 있지도 않다는 점에서 앞서 설명한 두 유형과 차이가 있음
 - 이는 일정한 행정법상의 의무위반에 대한 단순한 금전적 제재에 불과하여 실질적으로는 벌금이나 과태료와 별로 다를 바가 없음
 - 입법론적으로는 행정제재금이라고 해도 벌금과 다를 것이 없고 또 형사소송절차에 따라 엄격한 통제를 받는 벌금에 비하여 행정적으로 부과된다는 점에서 바람직스럽지 못한 점이 있음

4) 부담금의 유형

(1) 강학상 부담금의 유형

☐ 수익자부담금

- 공공시설로 인해 특별한 이익을 받은 자에게 징수하는 경우로 개발부담금, 농산물수입이익금 등이 그 예임
- 즉, 수익자 부담금에서 부담의무자는 특정 사업으로 특별한 이익을 받는 자인데, 다음과 같은 유형으로 분류가 가능함

< 수익자 부담금의 분류 >

구 분	부담의무자	비고
특별한 이익을 받는 자	특별한 이익을 받는 자	예 : 지방자치법 제138조
범위를 정하고 그 중 이익을 받는 자	법정된 범위의 사업자 중 특별한 이익을 받는 자	두 가지 요건을 모두 충족
“이익을 받는 자” “현저하게 이익을 받는 자” “특히 이익을 받는 자”	법정된 범위의 사업자 중 특별한 이익을 받는 자	두 가지 요건을 모두 충족

☐ 이용자·원인자부담금

- 각종 시설의 건설 또는 유지 관리비용을 사용자에게서 징수하는 경우로 기반시설부담금, 수도법상 원인자부담금, 물이용부담금, 환경개선 부담금이 그 예임

☐ 손괴자부담금

- 공공시설을 손괴한 자에게 그 수선 복구에 필요한 비용을 부과하는 경우임

(2) 특별부담금의 유형

- 일반적으로 특별부담금은 그 성격에 따라 일정한 과제의 수행에 필요한 재정경비를 조성하는 것을 목적으로 하는 ‘재정충당 특별부담금’과 법상의 명령이나 금지에 의하여 직접 규제하는 대신에 금전의 부담을 지워 간접적으로 일정한 국가목적의 달성을

유도하는 기능을 가진 ‘유도적 특별부담금’으로 나눌 수 있음¹³⁾

- 즉 특별부담금의 개념은 원래 의미의 부담금 개념과 비교하여 볼 때 수익자부담금이나 원인자부담금의 성격과는 별개로 특정 과제의 수행에 필요한 재정의 조달 또는 국가정책의 실현을 위한 수단으로서의 기능을 하는 금전급부의무에 해당하는 것임
- 특별부담금이 갖는 이러한 성격은 앞서 언급했던 협의의 준조세 개념에 포섭될 수 있으며, 원인자 또는 수익자부담금으로서의 성격보다 실질적 조세로서의 성격이 강조되므로 그 허용성에 대한 심사가 보다 엄격하게 이루어져야 함¹⁴⁾
- 헌법재판소는 원래의미의 부담금과 구별하여 특별부담금의 필요성을 언급하면서 이를 1) 재정충당 목적과 2) 유도적 성격을 갖는 부담금으로 구별하였음
- 그러나 이후 점차적으로 이와 같은 이론을 발전시켜 전체 부담금을 1) 재정조달 목적과 2) 정책실현 목적으로 구별하고 있는데, 특별부담금과 관련된 판례를 보면 다음과 같음

< 헌법재판소 판결에 따른 특별부담금의 분류 >

사건번호 (사건명)	대상자	부담금 성격		합리성	용도의 한정	비 고	종국 결과
		재정충당	유도적				
2002헌바5 (관광진흥개발기 금법 제2조 제3항 위헌소원)	내국인 여행자	○	○	○	○	[국외여행자납부금] • 관광수지 <u>적자</u> 에 직 접원인 제공 • 관광시설건설 등 한정된 용도에만 사용	합헌
97헌바84 (관광진흥법 제10조의4 제1항 위헌소원)	카지노 사업자	○		○	○	[카지노사업자부담 금] • <u>허가대상</u> → 높은 수익 • 관광산업 발전의 특정한 용도에만 사용	합헌
97헌가8 (교통안전공단법 제17조 위헌제청)	운송사업 자, 교통수단 제조업자	○		-	○	• 부담방법 및 부담 비율을 전적으로 <u>대통령령이 정하 도록 위임</u> → 포괄 적 위임입법	위헌

13) 헌재 2003. 12. 18, 2002헌가2.

14) 헌재 1999. 1. 28. 97헌가8, 판례집 11-1, 1 [위헌]

사건번호 (사건명)	대상자	부담금 성격		합리성	용도의 한정	비 고	종국 결과
		재정충당	유도적				
2013헌바191 2014헌바473 (개발이익환수에 관한 법률 제22조 제2항 위헌소원)	개발사업 자	○	○	○	-	[개발부담금] • 실질적 조세, 국 가, 지자체 재정수 입 원천 → 징수 확보 보장 • 투기방지, 사회갈 등 조정	합헌
2005헌바48 2005헌바64 (자원의절약과재 활용촉진에관한 법률 제12조 제1항 등 위헌소원)	제 조 업자 / 수입 업자	○		○	○	• 폐기물처리비용 • 연 매출액 10억원 인 사업자 제외 → 평등원칙위반 인지? ¹⁵⁾ • 플라스틱이 폐기 물인지? → 판단 의 대상이 아님	합헌
2000헌바23 (수도권정비계획 법 제2조 제3호 등 위헌소원)			○ ¹⁶⁾	○		[과밀부담금] • 성격(양자의 성격) - 수익자부담금 : 낙후지역개발투자 - 특별부담금 : 건 축물 신축·증설 억제 • 용도의 구별 없이 건축물 전체를 억 제하는 것이 타당 한지 여부 → 합 리적인 차별	합헌
2002헌가2 (구 문화예술진흥법 제19조 제5항 등 위헌제정)	관람자	○	-	-	-	[문예진흥기금] • 공연관람자의 집 단적 이익을 위해 사용되지 않음 • 이미 부가세를 납 부하고 있음	위헌

사건번호 (사건명)	대상자	부담금 성격		합리성	용도의 한정	비 고	종국 결과
		재정충당	유도적				
2007헌가9 (구 학교용지 확보 에 관한특례법 제2조 제2호 등 위헌제청)	공동 주택 수분 양자	○ ¹⁷⁾	-	-	○	[학교용지부담금] • 무상이어야 하므로 부담금과 같은 “특별재정”이 아닌, “일반재정”에 의해야 함 • 납부대상자의 집단적 동질성 없음	위헌
2006헌바70 (방송법 제64조 등 위헌소원)	수상기 소유자	○	-	○	○	[텔레비전 방송수신료] • 법률에 규정 없으나 특별부담금으로 파악 • 공영 방송 사업에 필요한 재원확보	합헌
98헌바70 (한국방송공사 법 제35조 등 위헌소원)	수상기 소유자	○		○	○	텔레비전방송수신료 • 수상기 소유자 → 특정집단 / 수혜자의 지위 • 특별하고 긴밀한 관계 성립 • 특정 공익사업의 재정에 충당	합헌

15) 해당 법률은 사업자의 범위를 시행령에 위임하고 시행령에서 연 매출액 10억원이라는 범위를 정하였는데, 시행령에 위헌적 요소가 있더라도 “법률”이 위헌인 것은 아니라고 판단함. 더불어 플라스틱이 폐기물에 포함되지 않는다는 주장에 대해서도 이는 순수한 법률의 해석·적용의 문제로서 판단대상이 아니라고 보았음

16) 그러면서도 원인자부담금, 수익자부담금의 성격을 함께 지니고 있는 것으로 보고 있음

17) 더불어 원인자부담금, 수익자부담금의 성격도 함께 갖는 것으로 판단함

(3) 부담금 유형과 납부의무자

- 언급한 바와 같이 부담금에 있어서 일반적인 금전납부의무 완화를 위한 제도를 기본법에 두거나 혹은 개별법령에 통일적으로 적용 가능한 법령정비안을 제시함에 있어서 합리적인 기준을 설정하기 위해서는 부담금의 유형과 납부대상자의 성격을 구분할 필요가 있음
- 이 과정에서 분할납부 또는 납부유예 등이 불필요한 경우를 선별할 수 있으며, 전체적인 현황을 바탕으로 「부담금관리기본법」과 개별법령간의 관계를 설정할 수도 있을 것으로 판단됨

< 부담금의 유형과 대상자의 구별 >

	법령명	부담금 유형	대상자	대상자 성격	부담금의 목적
1	「개발이익 환수에 관한 법률」 제3조에 따른 개발 부담금	정책실현	• 개발행위자	인가 허가 면허	목적조항 : 이익환수 분배, 투기방지
2	「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제21조에 따른 개발제한구역 보전 부담금	재정조달	• 개발사업자	인가 허가 면허	개별조문 : 보전 관리 <u>재원확보</u>
3	「고압가스 안전관리법」 제34조의2에 따른 안전관리 부담금	정책실현	• 액화석유가스 제조 및 판매자 • 액화천연가스 수입업자	허가 등록	목적조항 : 안전관리와 유통구조의 개선을 위하여
4	「공적자금상환기금법」 제5조 제4항 및 제5항에 따른 공적자금상환기금 출연금	재정조달	• 우체국예금 • 우체국보험	인가	목적조항 : 부담한 채무의 원활한 상환(償還)
5	「공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」 제17조에 따른 소음 부담금	재정조달	• 항공기의 소유자 등	등록	목적조항 : 소음대책지역의 공항소음대책사업 및 주민지원사업의 효율적 추진
6	「관광진흥개발기금법」 제2조 제3항 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제246조제3항에 따른 출국 납부금	재정조달	• 국내 공항과 항만을 통하여 출국하는 자 등	-	개별조문 : 이 법의 목적을 달성하는 데에 필요한 자금을 확보하기 위하여
7	「관광진흥법」 제30조 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제245조제3항에 따른 카지노사업자 납부금	재정조달	• 카지노사업자	허가	개별조문 : 이 법의 목적을 달성하는 데에 필요한 자금을 확보하기 위하여 ¹⁸⁾
8	「관광진흥법」 제64조에 따른 관광지등 지원시설 이용자 분담금	재정조달	• 이용자	-	건설비용, 공동시설의 유지관리 비용 등
9	「관광진흥법」 제64조에 따른 관광지등 지원시설 원인자 부담금	재정조달	• 원인자 • 사업경영자	-	건설비용, 공동시설의 유지관리 비용 등

	법령명	부담금 유형	대상자	대상자 성격	부담금의 목적
	금				
10	「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제24조에 따른 광해방지의무자 부담금	재정조달	• 광해방지의무자	인가	개별조문 : 광해방지 및 자연환경의 원상회복을 위하여
11	「광업법」 제87조에 따른 광물수입부과금 및 판매 부과금	정책 실현 재정조달	• 광물수입자 • 광물판매자	등록	광물수급과 가격안정, 사업지원
12	「국민건강증진법」 제23조에 따른 국민건강증진 부담금	재정조달	• 담배소비자	-	국민건강증진사업의 원활한 추진에 필요한 <u>재원을 확보</u> 하기 위하여
13	「국민체육진흥법」 제20조 및 제23조에 따른 회원제 골프장 시설 입장료에 대한 부가금	재정조달	• 골프장 시설 운영자	허가	…스포츠산업 진흥 등에 <u>필요한 경비를 지원</u> 하기 위하여
14	「국제질병퇴치기금법」 제5조 제1항에 따른 납부금	재정조달	• 국내 공항을 통해 출국하는 자	-	개발도상국의 질병의 예방과 퇴치를 지원하는 데 <u>필요한 자금을 확보</u> 하기 위하여
15	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제68조에 따른 기반시설 설치비용 부과금	재정조달	• 개발행위허가를 받아 건축물을 신·증축하는 자	허가	기반시설을 설치하는 데 <u>필요한 기반시설 표준시설비용과 용지비용을</u> 보전하기 위해
16	「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제30조에 따른 물이용 부담금	재정조달	• 최종수요자,	-	주민지원사업과 수질개선사업 등의 <u>재원을 조성</u> 하기 위하여
			• 전용수도설치자	인가	
			• 하천수의 사용자	허가	
17	「기술보증기금법」 제13조에 따른 기술보증기금 출연금	재정조달	• 금융회사 등 (은행) ¹⁹⁾	인가	신기술사업에 대한 <u>자금의 공급을</u> 원활하게 하고
18	「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제32조에 따른 물이용 부담금	재정조달	• 최종수요자,	-	주민지원사업과 수질개선사업 등의 <u>재원조성</u> 을 위하여
			• 전용수도설치자	인가	
			• 하천수의 사용자	허가	
19	「농림수산업자 신용보증법」 제4조에 따른 농림수산업자 신용보증기금 출연금	재정조달	• 정부, 지자체	-	농림수산업자등의 <u>신용을 보증</u> 하기 위하여
			• 금융기관	인가	
			• 농림수산업단체 ²⁰⁾	인가	
20	「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 제16조에 따른 농수산물수입 이익금	재정조달	• 농산물수입업자	신고	원활한 수급과 가격안정을 도모하고 유통구조의 개선을 촉진하기 위한 <u>재원을 확보</u> 하기 위하여
21	「농어촌 전기공급사업 촉진법」 제3조에 따른 전기사용자의 일시 부담금	재정조달	• 전기사업자 • (한국전력공사)	-	지역의 배전시설공사에 드는 비용과 자가발전시설공사 및 개체공사(改替工事)에 드는 <u>비용 총당</u>
			• 전기사업자 외의 자	-	

	법령명	부담금 유형	대상자	대상자 성격	부담금의 목적
22	「농지법」 제38조에 따른 농지 보전 부담금	재정조달	• 농지전용을 받는 자	허가	농지의 보전·관리 및 조 성을 위한...
23	「담배사업법」 제25조의3에 따 른 연초경작지원 등의 사업을 위한 출연금	재정조달	• 제조업자	허가	연초경작지원 등의 사업 을 직접 행하게 하거나 이들 사업을 하는 자에 게 출연
24	「대기환경보전법」 제35조에 따른 배출 부과금 및 「환경오염 시설의 통합관리에 관한 법률」 제15조에 따른 배출 부과금	정책실현	• 배출시설 설 치자 • 미허가, 신고 자	허가 신고 -	대기오염물질로 인한 대 기환경상의 피해를 방지 하거나 줄이기 위하여
25	「대도시권 광역교통 관리에 관 한 특별법」 제11조에 따른 광 역교통시설 부담금	재정조달	• 택지개발사 업 ²¹⁾ • 도시개발사 업 ²²⁾ • 대지조성사 업 • 주택건설사 업 • 주택 외의 시설과 20세 대 이상의 주택을 동일 건축물로 건 축하는 사업	승인 인가 승인 승인 허가	광역교통시설 등의 건설 및 개량을 위한 광역교 통시설 부담금
26	「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제23조에 따른 수 익채 부담금	재정조달	• 발전사업자	허가 ²³⁾	다목적댐의 건설에 필요 한 비용의 일부를 수익 자부담금으로 결정·부 과...
27	「도로법」 제91조에 따른 원인 자 부담금	재정조달	• 타공사, 타행 위자	-	타공사나 타행위의 비용 을 부담하여야 할 자에 게 그 도로공사의 비용 의 전부 또는 일부를 부 담시킬 수 있다.
28	「도시개발법」 제58조에 따른 도시개발구역 밖의 기반시설의 설치 비용 부담금	재정조달	• 시행자	인가	기반시설을 도시개발구 역 밖의 지역에 설치하 는 경우 비용 부담
29	「도시교통정비 촉진법」 제35 조에 따른 혼잡 통행료	정책실현	• 자동차 운행 자	-	“시장은 제1항에 따른 혼 잡통행료 부과지역의 지 정 목적을 달성하면 그 지정을 해제하여야 한다”
30	「도시교통정비 촉진법」 제36 조에 따른 교통유발 부담금	정책실현 ²⁴⁾ 재정조달 ²⁵⁾	• 시설물의 소 유자	-	
31	「먹는물관리법」 제31조에 따 른 수질개선 부담금	정책실현	• 샘물개발업 자	허가	공공의 지하수자원을 보 호하고 먹는물의 수질개

	법령명	부담금 유형	대상자	대상자 성격	부담금의 목적
		재정조달	• 제조업자 • 수입업자	신고 등록	선에 이바지하도록
32	「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제44조에 따른 시설 부담금	재정조달	• 존치시설의 소유자, • 개발 후 토지·시설 등을 분양받는 자	등록	공공시설의 설치나 기존의 공원 및 녹지의 보존에 필요한 비용에 충당하기 위하여...
33	「방사성폐기물 관리법」 제15조에 따른 사용후핵연료관리 부담금	재정조달	• 원자력사업자	허가	방사성폐기물 관리에 필요한 재원을 확보하기 위하여 방사성폐기물관리기금을 설치한다
34	「방송통신발전 기본법」 제25조에 따른 방송통신발전기금 분담금	정책실현 재정조달	• 지상파방송 • 종합편성 • 보도전문편성 • IPTV • 홈쇼핑	허가 승인 승인 허가 승인	방송통신의 진흥을 지원하기 위하여
35	「사행산업통합감독위원회법」 제14조의2에 따른 중독예방치유 부담금	재정조달	• 사행산업사업자²⁶⁾	허가	예방·치유와 센터의 운영을 위하여
36	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제41조에 따른 임산물 수입 이익금		• 임산물 수입자	신고	원활한 수급과 가격안정을 도모하고 유통구조의 개선을 촉진하기 위한 재원을 확보하기 위하여
37	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제33조에 따른 시설 부담금	재정조달	• 사업시행자		시설 등의 비용에 충당하기 위하여
38	「산지관리법」 제19조에 따른 대체산림자원조성비 및 분할납부이행 보증금	재정조달	•	허가	산지전용과 산지일시사용에 따른 대체산림자원조성에 드는 비용
39	「석면피해구제법」 제31조에 따른 석면피해구제 분담금	재정조달	• •		구제급여의 지급 등에 드는 재원을 확보하기 위하여
40	「석유 및 석유대체연료 사업법」 제18조 및 제37조에 따른 석유 및 석유대체연료의 수입·판매 부과금	재정조달	• 석유정제업자 • 석유수출입업자 • 석유판매업자	등록 등록 등록	석유 수급과 석유가격의 안정을 위하여
41	「수도권정비계획법」 제12조에 따른 과밀 부담금	정책실현	• 건축하려는 자	허가 인가 승인	수도권에 과도하게 집중된 인구와 산업을 적정하게 배치하도록 유도하여
42	「수도법」 제71조에 따른 원인자 부담금	재정조달	• 원인제공자	-	수도사업자는 수도공사를 하는 데에 비용 발생의 원인을 제공한 자...
43	「수산자원관리법」 제44조에 따른 수산자원 조성금	재정조달	• 어업업자	허가 신고	수산자원조성사업에 필요한 투자재원을 확보하

	법령명	부담금 유형	대상자	대상자 성격	부담금의 목적
					기 위하여
44	「물환경보전법」 제41조에 따른 배출부과금 및 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제15조에 따른 배출 부담금	정책실현	• 수질 오염 물질 배출사업자	허가 신고	수질오염물질로 인한 수질오염 및 수생태계 훼손을 방지하거나 감소시키기 위하여
45	「물환경보전법」 제48조의2에 따른 공공폐수처리시설 설치 부담금	재정조달	• 공공폐수처리시설 설치 운영자	법정된 사업자	그 시설의 설치에 드는 비용의 전부 또는 일부에 <u>충당하기 위하여</u>
46	「신용보증기금법」 제6조에 따른 신용보증기금 출연금	재정조달	• 금융회사 ²⁷⁾ • 기업 ²⁸⁾ • 기타의 자	인가 - -	담보능력이 미약한 기업의 채무를 <u>보증하게 하여</u> ...
47	「약사법」 제86조의2에 따른 의약품 부작용 피해구제 부담금	재정조달	• 제조업자 • 판매 • 수입자	허가 허가/신고 신고 ²⁹⁾	식품의약품 안전처장은 제86조제1항에 따른 <u>피해구제를 위하여</u>
48	「양곡관리법」 제13조의2에 따른 양곡수입 이익금	재정조달 30)	• 수입업자	허가	양곡증권정리기금의 설치 등을 통하여 식량을 안정적으로 확보함으로써
49	「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제30조에 따른 물이용 부담금	재정조달	• 최종수요자, • 전용수도설치자 • 하천수의 사용자	- 인가 허가	주민지원사업과 수질개선사업 등의 재원을 조성하기 위하여...
50	「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제25조의2에 따른 영화상영권 입장권 부과금	정책실현	• 관람객	-	한국영화의 발전 및 영화·비디오물산업의 진흥을 위하여...
51	「예금자보호법」 제30조의3에 따른 예금보험기금채권상환특별 기여금	재정조달	• 부보금융회사 ³¹⁾	인가	금융회사가 파산 등의 사유로 예금등을 지급할 수 없는 상황에 대처하기 위하여
52	「오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률」 제24조의2에 따른 특정물질 제조·수입 부담금	재정조달	• 제조업자 • 수입업자	허가	「산업기술혁신 촉진법」 제37조의5제2항 각 호에 따른 사업의 <u>재원을 조성하기 위하여</u> ...
53	「외국환거래법」 제11조의2에 따른 외환건전성 부담금	재정조달	• 금융회사 ³²⁾		외화자금의 급격한 유입·유출에 따른 금융시장의 불안을 최소화하고 국민경제의 건전한 발전을 위하여...
54	「원자력안전법」 제111조의2에 따른 원자력안전관리 부담금	정책실현	• 허가·지정·승인·등록 또는 교육훈련을 신청한 자, 원자력관계사업자, 판독업무자	허가 지정 승인 등록	제111조 제1항 각호 - 연구개발 등

	법령명	부담금 유형	대상자	대상자 성격	부담금의 목적
55	「원자력 진흥법」 제13조에 따른 원자력연구개발사업 비용 부담금	재정조달	• 발전용원자로운영자	허가	원자력연구개발사업에 소요되는 비용
56	「인삼산업법」 제20조에 따른 농산물가격안정기금 납부금	재정조달	• 수입업자	신고	농산물가격안정기금
57	「임금채권보장법」 제9조에 따른 사업주의 부담금	재정조달	• 사업주	-	미지급 임금등을 대신 지급하는데 드는 비용에 충당하기 위하여...
58	「자동차손해배상 보장법」 제37조에 따른 자동차사고 피해지원사업 분담금	재정조달	• 자동차보유자 ³³⁾		자동차사고 <u>피해지원사업³⁴⁾</u> 및 관련 <u>사업을 위한...</u>
59	「자연환경보전법」 제46조에 따른 생태계보전 협력금	정책실현 재정조달	• 특정 사업자 • (개발행위)	허가	자연환경을 체계적으로 보전하고 자연자산을 관리·활용하기 위하여...
60	「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제12조에 따른 폐기물 부담금	정책실현	• 제조업자 • 수입업자	신고	폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위하여...
61	「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제19조에 따른 재활용 부과금	재정조달	• 재활용의 무생산자 • 재활용사업 공제조합	신고 지정	폐기물의 재활용에 드는 비용에...
62	「자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법」 제22조에 따른 농산물 구매납입금 또는 수입 이익금	재정조달	• 수입자	신고	피해를 입거나 입을 우려가 있는 농어업인등에 대한 효과적인 지원대책을 마련
63	「자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법」 제22조에 따른 수산물 구매납입금 또는 수입 이익금	재정조달	• 수입자	신고	피해를 입거나 입을 우려가 있는 농어업인등에 대한 효과적인 지원대책을 마련
64	「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제33조에 따른 장애인 고용 부담금	정책실현	• 사업주 ³⁵⁾		의무고용률에 못 미치는 장애인을 고용하는 사업주는...납부하여야 한다.
65	「재건축초과이익 환수에 관한 법률」 제3조에 따른 재건축 부담금	정책실현	• 재건축사업자	인가	주택가격의 안정과 사회적 형평을 기하여 국민경제의 건전한 발전과 사회통합에 이바지
66	「전기사업법」 제51조에 따른 전력산업기반기금 부담금	재정조달	• 전기사용자	-	제49조 각 호의 사업을 수행하기 위하여...
67	「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제18조에 따른 전기·전자제품의 재활용 부과금	정책실현	• 재활용의 무생산자	신고	재활용의무를 이행하지 아니하거나...
68	「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제18조의2에 따른 전기·전자제품의 회수 부과금	재정조달	• 전자제품 판매업자	신고	회수의무량 중 회수되지 아니한 폐기물을 회수하는 데 드는 비용에...
69	「지방자치법」 제138조에 따른 지방자치단체 공공시설의 수익자 분담금		• 특히 이익을 받는 주민	-	
70	「지역신용보증재단법」 제7조 제3항에 따른 지역신용보증재단	재정조달	• 금융회사 등	인가	지역 내 소기업(小企業)·소상공인(小商工人) 등과

	법령명	부담금 유형	대상자	대상자 성격	부담금의 목적
	및 신용보증재단중앙회 출연금				개인의 채무를 보증하 게...
71	「지하수법」 제30조의3에 따른 지하수이용 부담금	재정조달	• 지하수를 개 발, 이용하는 자	허가 신고	지하수의 적절한 개발·이 용과 보전·관리에 필요한 재원을 조성하기 위하 여...
72	「집단에너지사업법」 제18조에 따른 집단에너지 공급시설 건설 비용 부담금	재정조달	• 공급시설 사 용자		공급시설 건설비용의 전 부 또는 일부를 그 사용 자에게 부담하게...
73	「초지법」 제23조에 따른 대체 초지 조성비	재정조달	• 전용 허가자	허가	대체초지조성비
74	「축산업」 제45조에 따른 축산 물 수입 이익금	정책실현 재정조달	• 수입업자	신고	축산업 구조개선등(제47 조)
75	「택지개발촉진법」 제12조의2 에 따른 공공시설 설치비용 부 담금	재정조달	• 존치 시설 소유자	-	공공시설의 설치 등에 필요한 비용의 일부를 내게 할 수 있다.
76	「하수도법」 제61조에 따른 원 인자 부담금	정책실현 재정조달	• 건축물 등의 소유자 등		공사에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를...
77	「학교용지 확보 등에 관한 특 례법」 제5조에 따른 학교용지 부담금	재정조달	• 분양업자 • (개발행위허 가)	허가	시·도는 학교용지 확보 등에 필요한 경비를 확 보...
78	「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제 19조에 따른 물이용 부담금	재정조달	• 최종수요자 • 전용수도 설 치자 • 하천수 사용 자	인가 허가	주민지원사업과 수질개 선사업 등의 재원을 조 성하기 위하여
79	「한국국제교류재단법」 제16조 에 따른 국제교류 기여금	재정조달	• 여권을 발 급받는 사람		기금을 마련하기 위하여 필요하다고 인정하면
80	「한국주택금융공사법」 제56조 에 따른 주택금융신용보증기금 출연금	재정조달	• 금융기관	인가	기금의 자원
81	「한국주택금융공사법」 제59조 의3제3항에 따른 주택담보노후 연금보증 계정 출연금	재정조달	• 금융기관	인가	계정의 자원
82	「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제49조에 따른 해 양생태계보전 협력금	재정조달	• 개발사업자	허가	보전, 복원사업 등 ³⁶⁾
83	「해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률」 제40조에 따른 해 양심층수이용 부담금	재정조달	• 해양심층수 개발업자	면허 (계획 인가)	사업비용 ³⁷⁾
84	「해양환경관리법」 제19조에 따른 해양환경개선 부담금	재정조달	• 폐기물 해양 배출업자 • 오염 물질 배 출자	등록	수산발전기금의 자원 기금의 용도 ³⁸⁾
85	「해양환경관리법」 제69조에 따른 방제 분담금	재정조달	• 배 치 의 무 자 ³⁹⁾	등록	기름 등의 유출사고에 따른 방제조치 및 배출 방지조치 등 해양오염방 제조치에 소요되는...
86	「해운법」 제22조제7항에 따른 운항관리자 비용 부담금	재정조달	• 내 항여객 운 송사업자	면허	운항관리자를 돕으로써 들게 되는 비용을 부

	법령명	부담금 유형	대상자	대상자 성격	부담금의 목적
					담...
87	「화재로 인한 재해보상과 보험 가입에 관한 법률」 제14조에 따른 한국화재보험협회 출연금	재정조달	• 손해 보험업자	허가	협회의 설립과 운영에 필요한 비용을 출연
88	「환경개선비용 부담법」 제9조에 따른 환경개선 부담금	재정조달	• 자동차의 소유자	등록	환경오염의 원인자로 하여금 환경개선에 <u>필요한 비용을 부담</u> 하게 하여...
89	「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」 제47조제2항에 따른 서민금융진흥원 출연금	재정조달	• 금융회사	인가	신용보증계정의 재원

- 18) 관광개발진흥기금에 내야 하므로 같은 취지인 것으로 판단함
- 19) 「기술보증기금법」제2조(정의)
3. "금융회사"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
- 가. 「은행법」 제2조제1항제2호에 따른 은행
- 나. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
- 다. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
- 라. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
- 마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자
- 바. 기업에 자금을 융통하는 것을 업(業)으로 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
- 20) 「농림수산업자 신용보증법 시행령」 제2조(농림수산업자 등의 범위) ②법 제2조제1항제6호에서 "농림수산업자로서 대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
1. 「농업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회 - 인가
2. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합 - 인가
3. 「산림조합법」에 따른 조합 및 중앙회 - 인가
4. 「염전초생산협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회 - 인가
5. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 영농조합법인 및 농업회사법인
6. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 영어조합법인 및 어업회사법인
7. 「수산업법」에 따른 어업자 중 상시근로자의 수가 150명 이하인 법인
8. 법 제2조제1항제1호·제2호 또는 제4호의 자가 의결권의 과반수를 보유하는 농림수산물 생산자단체
9. 그밖에 농림수산업의 발전에 이바지하는 단체로서 금융위원회가 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관과 협의하여 정하여 고시하는 단체
- 21) 승인을 받아야 하는 시행자는「택지개발촉진법」 제7조의 택지개발사업의 시행자 등은 국가·지방자치단체, 한국토지주택공사, 지방공사, 「주택법」제4조에 따른 등록업자, 공동출자법인을 의미한다.
- 22) 인가를 받아야 하는 시행자는「도시개발법」제11조의 국가·지방자치단체, 공공기관, 정부출연기관, 지방공사, 토지소유자, 조합(설립인가 필요), 「수도권정비계획법」에 따른 수도권 이외 지역 이전 법인, 「주택법」 제4조에 따라 등록한 자, 「건설산업기본법」에 따른 시행사업자, 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 사업자 등이다.
- 23) 「전기사업법」 제7조 제1항
- 24) 한국교통연구원. 「교통유발계수 개선방안 연구」, 국토교통부 용역보고서, 2015, p. 8
- 25) 박준환, “교통유발부담금 제도의 쟁점과 개선과제”, 「이슈와 논점」, 국회입법조사처, 2012, p. 1
- 26) 「사행산업통합감독위원회법」제2조 제2호
- 가. 「관광진흥법」과 「폐광지역개발 지원에 관한 특별법」의 규정에 따른 카지노사업자
- 나. 「한국마사회법」의 규정에 따른 한국마사회
- 다. 「경륜·경정법」의 규정에 따른 경주사업자
- 라. 「복권 및 복권기금법」의 규정에 따른 복권사업자
- 마. 「국민체육진흥법」의 규정에 따른 서울올림픽기념국민체육진흥공단과 수탁사업자
- 바. 「전통 소싸움경기에 관한 법률」에 따른 소싸움경기시행자와 수탁사업자
- 27) 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 신탁업자 등(「신용보증기금법」제2조 제3호)
- 28) 사업을 하는 개인 및 법인과 이들의 단체(「신용보증기금법」제2조 제1호)
- 29) 수입업은 신고하되, 수입품목마다 허가를 받아야 한다(「약사법」제42조 제1항).
- 30) 이를 통해 조성되는 양곡관리기금은 1) 부채의 상환(「양곡관리법」제13조의2, 2) 차입금의 이자(동법 시행령 제30조의4)으로만 사용할 수 있다.
- 31) 「예금자보호법」 제2조(정의) 제1호 : 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 농협은행, 수협은행, 외국은행의 국내 지점 및 대리점(인가), 투자매매업자(인가), 투자중개업자(인가), 증권금융회사(인가), 보험회사(허가), 종합금융회사

5) 해외 주요국의 부담금 제도 분석

(1) 독일

□ 부담금제도 일반

- 독일에서 국가가 공적으로 부과하는 금전적 부담은 전통적으로 조세, 수수료 및 사
용료, 사회보험료 그리고 부담금의 네 가지 유형의 공과금 체계로 구분되어 왔음
- 하지만 근래에 들어 전통적인 공과금체계에 편입되지 않는 새로운 형태가 넓게 활
용되고 있는데 그것이 이른바 특별부담금(Sonderabgaben)제도임
- 이 같은 공과금의 유형 가운데 전통적 공과금 형태의 하나인 부담금(Beitrag, ‘협회의 부담
금’이라고 표현되기도 한다)과 최근 새롭게 등장한 특별부담금이 우리나라의 부담금제도에
해당하는 것임

□ 부담금(Beitrag)

- 독일의 부담금제도는 공공시설이나 시설물의 설치 유지 수선(도로나 광장의 경우), 확대
등에 필요한 경비충당을 위하여 그러한 시설이나 시설물로부터 특별한 경제적 이익
을 받는 자에 대하여 그러한 이익에 대한 반대급부로서 징수하는 공법상의 금전급
부로서 이해되어 왔음
- 여기서 부담금의무자가 경제적 이익을 사실상 향수하였는지 여부는 문제되지 않으며
이익을 향수할 가능성이 인정되는 경우에는 부담금의 징수가 정당화되는데, 이러한
측면에서 부담금은 수익자부담금의 일종으로 파악하고 있음⁴⁰⁾

(투자매매업자 또는 중개업자 중 지정-인가), 상호저축은행(인가), 상호저축은행중앙회

- 32) 「외국환거래법 시행령」제21조의2(부담금납부의무자) 은행, 농협, 수협, 한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은
행, 투자매매업자, 투자중개업자, 보험업회사 - 인가 여신전문금융회사 - 허가 또는 등록(「여신전문금융업법」제3
조) - 일부 사업자는 금융위원회 등록으로 신용카드업 가능 - 일부 사업자는 “겸영여신업자”로서 은행 등 인가사
업자(「여신전문금융업법 시행령」제3조 제1항)
- 33) 「자동차손해배상보장법」제2조 제3호 자동차보유자란 자동차의 소유자나 자동차를 사용할 권리가 있는 자로서 자
기를 위하여 자동차를 운행하는 자를 말한다.
- 34) “자동차사고 피해지원사업(「자동차손해배상 보장법」제2조 제8호)”이란 자동차손해배상 보장사업, 자동차사고 피해
예방사업, 자동차사고 피해자 가족 등 지원사업, 자동차사고 후유장애인 재활지원사업 등
- 35) 「장애인고용촉진 및 직업재활법」제33조 의무고용률에 못 미치는 장애인을 고용하는 사업주(상시 50명 이상 100
명 미만의 근로자를 고용하는 사업주는 제외한다)
- 36) 제49조의2(해양생태계보전협력금의 용도)
- 37) 부담금의 용도(제40조 제6항) : 연구개발사업, 수질안정성 확보사업, 산업육성사업, 훼손방지사업, 복원사업 등에
소요되는 비용
- 38) 이 기금의 용도는 근해어업, 연안어업 및 구획어업의 구조개선, 양식어업의 육성 등 사업을 위해 필요한 경우 용
자 등의 방법으로 지원하는 것이다(「수산업·어촌 발전 기본법」제49조 제1항).
- 39) 방제선등을 배치하거나 설치하여야 하는 자(「해양환경관리법」제67조)
- 40) 박영도 외, 「부담금운용의 효과와 실태분석」, 한국법제연구원(2002.8), p.77 이하.

- 연방입법 차원에서는 기반시설설치(Erschließung)에 있어서 부담금을 부과할 수 있도록 한 건설법전 제127조 등을 찾아 볼 수 있으며 그 밖에는 대개 주차원의 공과금법에 의하여 각종의 분담금들이 규율되고 있음
- 아울러 공법상의 단체구성원이 단체의 목적수행을 위하여 필요한 경비를 부담하는 경우인 단체부담금(Verbandslasten)도 분담금으로 구분되기도 함
- 단체부담금의 예로는 상공회의소 의사회 변호사회 등의 회원이 내는 분담금이 있으며, 그밖에 그 법적 성질이 분담금인지 여부가 다투어지는 공과금으로는 사회보험료와 TV수신료 등이 있음

□ 특별부담금(Sonderabgaben)⁴¹⁾

- 특별부담금의 경우 반대급부없이 부과되는 공과금으로 조세와의 유사성으로 인해 가장 많이 위헌성이 문제되는 공과금임
- 또한 조세유사적 성질로 인해 과세당국이 조세저항을 피하고 실질적인 재정수입의 증가를 위한 수단으로 악용하는 공과금이기 때문에 재정헌법의 기능적 항상성유지와 조세국가원리의 유지를 위해 독일 연방헌법재판소는 일찍부터 특별부담금에 대한 객관적 정당화요소(Sachliche Rechtfertigungsgründe)라는 합헌성 기준을 독자적인 심사기준으로 적용하였음⁴²⁾
- 이는 집단적 동질성(Homogenität), 객관적 근접성(Sachnähe), 집단적 유용성과 책임(Gruppenverantwortung und - nützigkeit)으로 표현됨⁴³⁾
- 그러나 이러한 기준의 엄격성과 달리 실제 독일 연방헌법재판소는 특별부담금에 대한 정당화 요소 기준의 적용에 있어서 탄력적인 운영을 하고 있음
- 재정목적이 아닌 유도적 또는 조정적 목적의 특별부담금의 경우 집단적 동질성과 책임성에 대한 요건을 완화해서 적용하고 있으며,⁴⁴⁾ 이는 우리 헌법재판소도 마찬가지

41) 이하의 내용은 신정규, “헌법재판소의 특별부담금 합헌성 심사구조에 관한 비판적 고찰”, 「공법학연구」, 제18권 제4집, p. 151 이하의 내용을 요약.정리함

42) H. Siekmann, in: Sachs (Hrsg.), GG, 7. Aufl., 2014 Vorb. Art. 104 a, Rn. 149 und 150-156; F.Kirchhof, Verw 1988, 137 (143); darüber hinaus P. Kirchhof, Nichtsteuerliche Abgaben, in: Isensee / Kirchhof (Hrsg.), HStR, Bd. V, 3. Aufl., 2007, § 119 Rn. 105: „Krisensymptom der nichtsteuerlichen Abgabe“; H. Jochum, Neustrukturierung der Sonderabgabendogmatik, StuW 2006, 136; ferner zul. E. Reimer / C. Waldhoff, Verfassungsrechtliche Vorgaben für Sonderabgaben des Banken- und Versicherungssektors, 2011; G. Kirchhof, Die lenkenden Abgabe, Verw 2013, 349 (381); C. Thiemann, Die Dogmatik der Sonderabgabe im Umbruch, AöR 138(2013), 60 (107).

43) 헌법재판소 2003. 1. 30. 2002헌바5 4인의 반대이견: “독일 연방헌법재판소는 위 판결에서 특별부담금의 정당화 요건으로서 집단적 동질성, 집단적 효용성, 객관적 근접성, 집단적 책임성이라는 적극적인 헌법적 요건을 제시하고 있는데, 이러한 논의는 우리나라의 특별부담금에 대해서도 유용한 기준이 된다고 하겠다”라고 판시한 바 있다.

44) BVerfGE 57, 139 (167); 67, 256 (278); auch vgl. BVerfGE 82, 159 (181); BVerfGK NVwZ 2009, 837 (838); D. Birk, Steuerrecht, 15. Aufl., 2012/2013, § 2 Rn. 125; M. Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 2 Rn. 46; ebenso R. Seer, in: Tipke / Lang u. a. (Hrsg.),

가지로 재정목적과 유도적 또는 조정적 목적이 동시에 존재하는 경우에 독일의 연방헌법재판소와 마찬가지로 엄격한 적용을 하지 않는 결정례가 있으나 무엇보다 평등원칙에 기초하는 객관적 정당화요건과 재산권이나 직업의 자유와 같은 자유권적 기본권 침해의 심사에 대한 일관된 견해를 제시하지 않고 있다는 점이 문제임

- 이 외에 이자(Zinsen), 벌금형과 행정벌의 일종인 벌금(Geldstrafen, Geldbußen), 불이행에 따른 지체상금 또는 가산금(Verspätungs- und Säumniszuschläge)도 조세에 포함되지 않는 공법상 내지 공적 공과금의 일종으로 보고 있음
- 그러나 Sozialversicherungsbeiträge, Verbandlasten, Verleihungsabgaben과 같은 공과금은 사회보험가입, 협회나 단체 가입, 권리수여와 같은 것들이 전제가 되므로 이들 공과금에 대하여는 기존의 전통적인 공과금(조세, 사용료 그리고 부담금) 중 사용료나 부담금 또는 협의의 특별부담금으로 볼 것인지 아니면 협의의 특별부담금이나 전통적인 공과금에 포함되지 않는 유형(Abgaben sui generis)으로 볼 것인지에 대하여는 견해의 대립이 존재함

6) 법령정비방안 제시

- 과태료, 과징금 관련 징수유예 등 법제도와 부담금 및 점용료, 사용료, 변상금, 보험료 등 기타 금전납부의무 부과근거인 현행 개별법령상 분할납부, 징수유예 및 감면 규정 등의 분석을 바탕으로 해외 주요국 비교법 분석의 시사점을 반영하여 실효성 있는 법령정비방안 제시
- **(분할납부, 징수유예 및 감면 기준 제시)** 「질서위반행위규제법」 및 「행정기본법」, 개별 법령에 따른 징수유예 또는 감면 규정 등 입법례 분석을 통한 정비기준 마련
 - 법령상 주로 사용되는 “현저한 손실과 사업위기”의 추상적 기준의 구체화
- **(적절한 기준에 따른 법령정비방안 제시)** (1) 「부담금관리기본법」 개정을 통한 일괄적·일반적·보충적인 분할납부, 징수유예 및 감면 규정 마련 방안 제시(개별법과의 관계 포함), (2) 부담금 관련 개별법 정비를 위한 기준 제시
 - **(기본법 정비)** 「질서위반행위규제법」 및 「행정기본법」을 고려, 「부담금관리 기본법」에 징수유예 규정 신설
 - **(징수유예, 감면 등 사유로 추가)** 소상공인 또는 취약계층 관련 금전납부의무 규정에 징수유예(분할납부) 또는 감면 사유로 경제여건 등을 고려하도록 규정 신설 등 → 특히 납부대상자의 특성을 반영하여 사회취약계층을 위한 정비 방안을 심도 있게 검토함

Steuerrecht 21. Aufl., 2013, § 2 Rn. 25 ff.; O. Fehrenbacher, Steuerrecht, 5. Aufl., 2015, Rn. 17.

- (징수유예 기간 연장 확대) 법령상 징수유예 규정이 규정되어 있는 경우에도 소상공인 등의 경제상황을 감안하여 유예기간을 1년 이내 → 2년 등으로 연장 등의 방안을 모색
- (기타 금전납부의무 검토) 기타 점용료, 사용료, 변상금, 보험료와 같은 금전납부의무에 대한 부담완화 정비 가능성 검토

4. 연구의 방법

□ 국내외 문헌 조사

- 부담금, 과징금 과태료 및 과징금 징수 - 특히 분할납부 및 지급유예 제도와 관련된 국내외 법제도를 비교법적으로 분석하고 체계적으로 정합성을 갖춘 법령정비안 제시
- 부담금 관련 개별 법령상 분할납부, 징수유예 비교 분석 → 통일적인 금전납부의무 완화를 위한 제도정비안 제시
- 과태료, 과징금 분할납부 및 징수유예 제도 비교 분석 → 제도 특성에 적합한 시사점 발굴 및 제도정비안 반영
- 해외 주요국 부담금, 과태료 및 과징금 납부의무 완화 제도 비교 분석 → 시사점 발굴 및 제도정비안 반영

□ 선행연구 정리

- 다음을 포함한 부담금, 과태료 및 과징금 징수 - 특히 분할납부 및 지급유예 제도와 관련된 선행연구를 분석함으로써 도출된 합리적인 법령개선안의 시사점을 반영함

제 목(년도)	주요내용
부담금 제도 개선 방안 (2009)	부담금제도의 개선은 부담금 최소화를 위한 제도 정립, 부담금 재원의 지방재정에의 기여 확대, 국민 및 기업 부담의 경감, 부과요율 재정비, 부담금의 통폐합, 부담금 평가의 강화, 부담금 제도 개선에 대한 의견 수렴의 의무화, 부담금의 형평성 제고 등이 있음 이를 위해서는 개별 부담금의 구체적인 개선 방안을 마련해야 하며, 물이용부담금, 개발부담금, 광역교통시설부담금, 학교용지부담금 등을 개선의 사례로 살펴볼 필요가 있음
현행 부담금 제도의 법적 쟁	부담금의 개념 및 유형, 부담금의 부과요건 및 그 허용성, 부담금

제 목(년 도)	주요내용
점(2010)	납부의무에 대한 실효성 확보수단 및 부담금 부과 · 징수에 대한 권리구제수단의 고찰
환경관련 부담금 제도의 부과체계 개선방안 마련 연구(2013)	부담금 제도의 법적 쟁점과 개선 방안에 대한 논문과 부담금 규제에 대한 고찰, 그리고 부담금제도 개편 방안이 제시됨 대기부문 부담금을 통합하여 부담금 숫자를 줄이고 대신에 수송부문 온실가스 감축을 위한 부담금 신설 등이 추진되어 부담금제도가 개선될 것으로 예상함
부담금관리기본법에 대한 사후적 입법평가(2014)	부담금 유형 및 특성별로 관리기준을 세분화할 필요가 있으며, 부과율변경을 통해 부담금 총액이 일정 수준이상 증가할 경우 심의를 받도록 할 필요가 있음. 여유자금이 과다한 것으로 평가되는 중앙정부기금에게 귀속되는 부담금은 하향조정할 필요가 있음
부담금규제의 조세법적 고찰(2014)	일반 부담금의 수를 줄이고 조세성 부담금의 경우에는 일반 조세와의 유사성으로 인해 조세에 준한 정도 규율이 가능함. 이의신청제도의 실효성 확보가 어려운 상황이기 때문에 부담금관리기본법의 개선이 요청됨
과징금의 법적 성격에 대한 시론적 고찰(2018)	부담금 제도는 여러 입법적 문제를 해결하지 못하며, 법적 문제점에 대한 개선방안을 제시한 논문임 과징금 제도는 법적 성격이 명확하지 않으며, 그 기능적 개선이 필요함 징벌적 손해배상제도를 과징금에 부여하는 것이 필요하며, 법제도의 개선은 제도의 실효성을 위한 기능적 개선의 관점에서 접근해야 한다고 주장함
행정질서벌의 체계에 관한 소고(2018)	현행 부담금 제도의 법적 쟁점은 이론적 정립이 필요하며, 법적 문제점들에 대한 입법적 개선이 필요함. 행정질서벌은 체계상의 문제를 내포하고 있으며, 형벌화 규정과 징수 절차의 개선, 불복 절차 개선을 통해 체계적인 개선이 필요함.
공법상 부담금에 관한 연구 - 재원조달책임에 있어서 평등원칙(2019)	부담금의 개념과 유형에 대한 이론적 정립이 필요하며, 부담금의 부과요건 및 그 허용성, 부담금 납부의무에 대한 실효성 확보수단 및 부담금 부과·징수에 대한 권리구제수단이 부담금제도 개선에 필요하다는 것이 연구의 결론임
행정질서벌의 효율성을 위한 법제도적 개선방안(2020)	현행 부담금 제도의 법적 문제점과 개선 방안에 대한 논문과 부담금 규제에 대한 고찰, 부담금제도 개편 방안이 제시되었다. 행정질서벌의 적절성과 효율성에 대한 문제점을 제시하고 개선방안에 대한 법제도적 고찰을 진행하였다.

□ 유사 입법례 비교법적 검토

- 소상공인·취약계층에 대한 금전납부의무 감면 관련 국내외 문헌(입법례) 조사를 통하여 수평적 정합성을 갖춘 법령안 마련
- 현행 법령 및 해외 입법례 등의 분석을 통해 마련된 정비기준에 근거한 정비과제를 발굴하고 구체적 정비방안(입법모델)을 제시함

5. 연구추진일정(일정별 내용)

구 분	추진 일정																							
	1M				2M				3M				4M				5M				6M			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국내 선행연구정리	■	■	■	■																				
주요국 비교법적 검토	■	■	■	■																				
과태료 제도 분석	■	■	■	■	■	■	■	■																
과징금 제도 분석	■	■	■	■	■	■	■	■																
부담금 개별법령 분석	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
기타 금전납부의무 분석	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
정비과제 발굴 및 법령 개정안 작성											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
전문가 의견청취							★				★			★				★						
보고서 작성												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
중간/최종보고												◎										◎		
공정률												50%											100%	

6. 향후 주요 추진 내용

□ 입법례 분석 등을 통한 정비기준 마련

- 최근 들어 소상공인과 취약계층을 보호하기 위한 정부의 노력은 매우 활발해지고 있음
 - 이러한 노력의 일환으로 「질서위반행위규제법」 및 「행정기본법」 등의 법령을 분석하여 부담금 납부의무 완화의 정비기준을 「부담금관리기본법」에 마련함
 - 이와 함께, 개별 법령에 따른 징수유예 또는 감면 규정도 함께 고려하여 보다 체계적이고 효과적인 정비기준을 마련하는데 필요한 입법자료로 활용할 수 있음
- 본 용역을 통한 정비기준 마련을 통해, 소상공인과 취약계층이 부담하는 금전납부의무를 완화하고 법적 규제의 혼란을 줄일 수 있음
 - 이번 정비기준에 대한 향후 법령 입안·심사 기준 등의 보완을 위한 기초 자료로 활용될 것임

□ 정비과제 발굴 및 구체적 정비방안 제시

- 전수조사 및 입법례 분석 결과를 바탕으로, 정비기준에 따른 정비과제를 발굴하고 각 정비과제별 구체적인 정비방안을 제시함
 - 이를 통해, 소상공인과 취약계층을 위한 금전납부의무 부담을 완화할 수 있는 법령 정비과제를 도출하고 각 법령 정비과제별 구체적 정비 근거를 바탕으로 법령 소관 부처와 협의하여 법령 정비를 추진할 수 있는 정책자료로 활용가능함
- 이번 용역결과를 향후 법령 입안·심사 기준 등의 보완을 위한 기초 자료로 활용할 수 있으며, 이를 통해 미래 소상공인과 취약계층을 지속적으로 보호하고, 이들이 사회의 구성원으로서 더욱 존경받고 존경할 만한 환경을 마련하는 데 기여할 수 있음